SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0

Przetarg nieograniczony

Znak: BP.260.56.2025

1. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji warunków zamówienia oznaczają:

PPU	-	projektowane postanowienia umowy
OPZ	-	opis przedmiotu zamówienia
SWZ	-	specyfikacja warunków zamówienia
ustawa	-	ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769 i 794)
Zamawiający	-	Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Adres do korespondencji:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
telefon kontaktowy: tel. +48 22 523 9910
adres poczty elektronicznej: bzp@msz.gov.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania, z której Wykonawca może pobrać SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ (jeśli dotyczy) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8839f78-62d0-4620-a16d-2bb9226bce26

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.2 Oznaczenie postępowania

Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0; znak: BP.260.56.2025

3.3 Wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy.

3.4 Pozycja w planie postępowań

2.3.16

3.5 Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Rozbudowa systemu Odyseusz” i Porozumienia nr KPOD.05.06-IW.06-0009/24-00 o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach Inwestycji C2.1.1: „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie”.

3.6 Na podstawie art. 257 ustawy Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania

o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne nie zostaną mu przyznane.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu Odyseusz 2.0 na infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie i dostawa następujących produktów i usług:

Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0.
Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0 zawierający:

a) projekt UX,
b) projekt graficzny modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
c) projekt graficzny aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
d) projekt API do wymiany informacji z systemem mObywatel,
e) specyfikację dodatkowego oprogramowania wymaganego do działania systemu Odyseusz 2.0.

Dostawa i instalacja dodatkowego oprogramowania wymaganego do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0.
Konfiguracja infrastruktury do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0.
System Odyseusz 2.0 składający się z:

a) modułów centralnych (bez aplikacji mobilnej),
b) aplikacji mobilnej „Polak za granicą”.

Testy systemu Odyseusz 2.0:

a) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
b) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
c) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych całości systemu Odyseusz 2.0,
d) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa,
e) Przeprowadzenie testów wydajności,
f) Przeprowadzenie testów badań UX.

Testy Integracyjne systemu Odyseusz 2.0
Dokumentacja techniczna systemu Odyseusz 2.0.
Dokumentacja użytkowa systemu Odyseusz 2.0:

a) Dokumentacja Użytkownika,
b) Dokumentacja Administratora.

Materiały szkoleniowe.
Szkolenia Administratorów i Użytkowników.
Produkcyjne uruchomienie systemu Odyseusz 2.0.
Przekazanie praw autorskich do wytworzonych produktów tj. systemu Odyseusz 2.0 oraz produktów typu dokumentacja.
Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi.

4.2 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48517000-5 pakiety oprogramowania informatycznego

80500000-9 usługi szkoleniowe

4.3 Oferty częściowe

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

w rozumieniu przepisów ustawy.

4.3.1 Powody niedokonania podziału zamówienia na części

Zamawiający przeprowadził analizę możliwości podziału zamówienia na części.
Wydzielenie części funkcjonalności do oprogramowania różnym Wykonawcom byłoby niekorzystne dla Zamawiającego, z uwagi na to, że jest to nowo budowany system, dodatkowo integracja kodu utworów dwóch (lub więcej) Wykonawców podnosi ryzyko powstania błędów, co może skutkować koniecznością przeprowadzania dodatkowych testów i napraw oraz wydłużeniem harmonogramu. W związku z tym że Program KPO jest ograniczony czasowo wydłużanie harmonogramu realizacji jest niedopuszczalne dla Zamawiającego ponieważ skutkowałoby utratą dofinansowania. Dodatkowo Zamawiający współpracuje przy realizacji przedmiotowego projektu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, dlatego wprowadzenie więcej niż jednego Wykonawcy współpracującego z Zamawiającym wiązało by się z dodatkowymi nakładami pracy ze względu na potrzebę koordynacji projektu z wieloma podmiotami.

4.4 Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu przepisów ustawy. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.

4.5 Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje potrzeby skorzystania z prawa opcji.

4.6 Informacja o zamówieniach podobnych lub dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje potrzeby udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

4.7 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie wymaga wykonywania przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277), przez wykonawcę lub podwykonawcę.

4.8 Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

4.9 Wizja lokalna
Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Miejsce wykonania zamówienia

5.1.1 Przedmiot Umowy będzie wykonywany w lokalizacjach Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

5.1.2 Prace wdrożeniowe będą realizowane w następujących lokalizacjach Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy.

5.1.3 Strony ustalają, że na etapie realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony do wskazania usług, które oprócz prac wdrożeniowych również muszą być wykonywane w lokalizacjach Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy. W takim przypadku Zamawiający zapewni odpowiednie warunki zespołowi Wykonawcy, gdzie „odpowiednie warunki" oznaczają warunki zgodne z Kodeksem pracy.

5.2 Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 17 kwietnia 2026 r.

6. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – Z WYŁĄCZENIEM SKŁADANIA OFERT.

6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

6.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

6.3 Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: Aneta Florczak i Marta Gajewska.

6.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.

6.5 Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".

6.6 Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"), z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w pkt 11.

6.7 Wymagania i sposób złożenia oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego oraz ofert, zostały wskazane odpowiednio w Rozdziale 8, 9 i 11.

6.8 Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wyjaśnienia składane na wezwanie Zamawiającego (w tym wyjaśnienia w zakresie wyliczenia ceny oferty oraz wyjaśnienia treści oferty), jak również informacje, wyjaśnienia, oświadczenia, dokumenty, inne niż wymienione w pkt 6.7, przekazywane w postępowaniu, Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do komunikacji" lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.

6.9 Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk

„dodaj załącznik”).

6.10 W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)

- dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub
- dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).

6.11 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.

6.12 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

6.13 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

6.14 Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 oraz z 2025 r. poz. 794) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

6.15 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. poz. 2452)

oraz

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. poz. 2415).

6.16 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

6.17 Wyjaśnienia treści SWZ:

6.17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

6.17.2 Wnioski o wyjaśnienie należy przesyłać za pomocą Formularza do komunikacji.

6.17.3 Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

6.17.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

6.17.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w pkt 2, bez ujawniania źródła zapytania.

6.17.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.17.4.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2025 r. poz. 383; dalej: „Kodeks karny”),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 -- 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 oraz z 2025 r. poz. 28, 620 i 769) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2025 poz. 907),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 oraz z 2025 r. poz. 621),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 oraz z 2025 r. poz. 794; dalej: „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”), złożyli odrębne oferty w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7.1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje wykluczony Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7.1.3 nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. *w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie*, zakazującym udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514), zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;

2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;

3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

7.1.5 w przypadku podstaw wykluczenia określonych w pkt 7.1.3 oraz 7.1.4 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w przywołanych przepisach.

7.1.6 Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ tj. „INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO” Wykonawca oprócz podstaw wykluczenia określonych w JEDZ stanowiącym **Załącznik nr 4 do SWZ**, składa także oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514).

7.1.7 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum **1 000 000,00 PLN.**

W przypadku, gdy wartości, o których mowa powyżej będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

7.3 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi trwające minimum 6 miesięcy każda, w trakcie których Wykonawca stworzył lub modernizował system informatyczny, który charakteryzował się rozproszoną geograficznie, wielooddziałową architekturą oraz możliwością równoległej pracy minimum 500 użytkowników, a wartość tej usługi bez kosztów dostaw wyniosła minimum 1 000 000 PLN brutto.

Poprzez usługę wykonywaną Zamawiający rozumie usługę będącą w trakcie realizacji, przy czym wartość zrealizowanej części usługi w ramach zawartej umowy na dzień składania ofert nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN brutto, a okres wykonywania zrealizowanej części usługi nie może być krótszy, niż 6 kolejnych miesięcy.

W przypadku, gdy wartości usług będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.4 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób (minimum 7 osób), które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w poniżej wskazanych specjalnościach (funkcjach), spełniających co najmniej poniższe wymogi tj.:

a) **Kierownik projektu** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika projektu, posiadająca:
   - wykształcenie wyższe
   - ważny certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP lub IPMA level C,
   - 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji lub utrzymaniu systemów informatycznych w charakterze kierownika lub zastępcy kierownika projektu, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a wartość projektu wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,

b) **Analityk** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji analityka, posiadający:
   - wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub techniki informacyjnej lub automatyki i robotyki lub mechatroniki lub elektroniki lub telekomunikacji,
   - 3-letnie doświadczenie związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji systemów informatycznych w

charakterze analityka, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, w zakresie którego do tworzenia dokumentacji analitycznej wykorzystywano narzędzie Enterprise Architect lub inne oprogramowanie wykorzystujące notację UML a wartość projektu wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto.

c) **Architekt IT** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Architekta IT, posiadający:
   - wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub techniki informacyjnej lub automatyki i robotyki lub mechatroniki lub elektroniki lub telekomunikacji,
   - 3-letnie doświadczenie związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji systemów informatycznych w charakterze architekta IT, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, którego wartość wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,

d) **Lider zespołu testerów** - minimum 1 (jedna) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Lidera zespołu testującego, posiadający:
   - 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegający na budowie lub modyfikacji lub utrzymaniu systemów informatycznych w charakterze lidera zespołu testerów, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość każdego z projektów wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,

e) **Programista** - minimum 3 (trzy) osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Programisty, posiadające:
   - 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji lub rozwoju systemu informatycznego w charakterze programisty aplikacji opartych na technologiach bazodanowych i internetowych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość projektu wynosiła minimum 500 000 PLN brutto,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia ww. funkcji przez poszczególne osoby w zespole.
UWAGI: Doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach różnych projektów informatycznych, w których brała udział dana osoba i realizowanych (równolegle) w tym samym czasie podlegają sumowaniu.

7.5 Oferta Wykonawcy, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia określonych w:

- art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 514)
- art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. *w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie*

- zostanie odrzucona.

7.6 Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7.2-7.4 zostanie odrzucona.

7.7 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia.

7.8 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, orzeczono zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w orzeczeniu okres obowiązywania tego zakazu.

7.9 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.8, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.8, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7.10 Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2, 7.3 i 7.4 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7.10.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.10.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

7.10.3 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7.10.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.11 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.12 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełnienia warunków określonych w pkt 7.2, 7.3 i 7.4 będzie dokonana łącznie. Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 , ustawy oraz w pkt 7.1.4 SWZ (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

7.13 Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

8.1 Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych .

8.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.

Oświadczenie to Wykonawca sporządza w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

a) Wykonawca sporządza JEDZ zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyła zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11.

b) JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.

c) Wykonawca wypełnia cześć II, III, IV oraz VI formularza. W części IV wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α formularza. Wykonawca nie musi wypełniać pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składane na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 126 ust. 1 ustawy.

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

f) Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .pdf lub .xml, .doc, .docx.

Wykonawca przygotowuje JEDZ przy pomocy interaktywnego formularza udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e- Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe". Może również korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów.

g) Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.3 **Wykaz osób, wykaz usług** oraz **pozostałe oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 9.1**

SWZ, składane są w związku z art. 126 ust. 2 ustawy.

8.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.5 Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (do ewentualnego wykorzystania wzór **w Załączniku nr 5 do SWZ**).

8.6 Wskazane oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.7 Pozostałe wymagania dotyczące składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. poz. 2415).

9. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

9.1 Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, wzywa Wykonawców, do złożenia **wraz z ofertą** aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

9.1.1 **informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej** potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

9.1.2 **Wykazu osób** skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi **Załącznik nr 12 do SWZ**;

9.1.3 **wykazu usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi **Załącznik nr 11** do SWZ;

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. W takiej sytuacji Wykonawca musi dodatkowo

wykazać zamawiającemu, że nie był w stanie pozyskać stosownych dokumentów, a także określić przyczynę nie uzyskania takich dokumentów, przy czym przyczyna ta powinna mieć obiektywny charakter.

9.1.4 **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Powyższe informacje należy złożyć w zakresie:

- *Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub podmiotem zbiorowym,*
- *urzędujących członków organu zarządzającego,*
- *urzędujących członków organu nadzorczego,*
- *wspólników spółki w spółce jawnej,*
- *wspólników spółki w spółce partnerskiej,*
- *komplementariuszy w spółce komandytowej,*
- *komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej,*
- *prokurentów.*

9.1.5 **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

9.1.6 **oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ**. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 10 do SWZ**.

9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 9.1.3 - 9.1.6 składa każdy z tych Wykonawców.

9.3 W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt 9.1.3 - 9.1.6 dotyczące tego Wykonawcy oraz każdego z tych podmiotów.

9.4 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1006 i 1019), o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

9.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i znak postępowania, w którym te dokumenty zostały przez niego złożone. Zamawiający korzysta z tych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 7.1.

9.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.3 (KRK) Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Dokument ten powinien być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

9.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.4 (KRS lub CEiDG) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument ten powinien być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

9.8 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 9.6 i 9.7 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć.

Dokumenty powinny być sporządzone:
- w zakresie jakim dotyczą dokumentu z pkt 9.6 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
- w zakresie jakim dotyczą dokumentu z pkt 9.7 nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

9.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.10 Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (do ewentualnego wykorzystania wzór w **Załączniku nr 5 do SWZ**).

9.11 **Zamawiający, działając na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, wzywa Wykonawców, do złożenia nie później niż w terminie 2 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą,**

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

9.12 Wskazane podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje za pomocą Formularzy do komunikacji.

9.13 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

9.14 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, zostały wystawione przez podmioty zwane upoważnionymi, tzn. inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca (np. urzędy, wystawca referencji):

9.14.1 jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument;
9.14.2 jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się poświadczone cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan);
9.14.3 poświadczenie następuje poprzez opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
9.14.4 poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

9.15 Pozostałe wymagania dotyczące składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. poz. 2415).

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

11.1 Wymagania ogólne:

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej;
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
d) Wymagane specyfikacją dokumenty, sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;
e) Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy;

w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo;

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.2 **Oferta powinna zawierać:**

11.2.1 **Formularz ofertowy**, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ**;

11.2.2 **Formularz rzeczowo-cenowy** zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym **Załącznik nr 3a do SWZ;**

11.2.3 **Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w punkcie 9.1 SWZ:**

a) **Wykaz osób** (pkt 9.1.2 SWZ),

b) **Wykaz usług** (pkt 9.1.3 SWZ),

c) **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** (pkt 9.1.4 SWZ),

d) **Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** (pkt 9.1.5 SWZ),

e) **Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ** (pkt. 9.1.6 SWZ),

f) **Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej** (pkt. 9.1.1 SWZ).

11.2.4 **Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy**, w tym podpisania oferty, *o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą*. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;

11.2.4.1 pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (do ewentualnego wykorzystania wzór w **Załączniku nr 5 do SWZ**);

11.2.4.2 w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz;

11.2.5 **pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców** w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – ***w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia****;*

11.2.5.1 pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

11.2.5.2 w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub

notariusz;

11.2.6 **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2-7.3, polega na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy;

11.2.6.1 Warunki jakie ma spełniać zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostały określone w art. 118 ust. 4 ustawy;

11.2.6.2 W sytuacji gdy nie jest możliwe przedstawienie zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, który będzie zawierał w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

11.2.6.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub środek dowodowy, o którym mowa w pkt 11.2.5.2 sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.2.6.4 W przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub środek dowodowy, o którym mowa w pkt 11.2.5.2 zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz;

11.2.7 oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - *w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* – (wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 6** do SWZ);

11.2.7.1 Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

11.2.7.2 W przypadku gdy oświadczenie, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz;

11.2.8 **Oświadczenie JEDZ**, o którym mowa w pkt 8.2;

11.2.9 **Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego** się o udzielenie zamówienia

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 **oraz art. 7 ust. 1** ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – (wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 7 do SWZ**);

11.2.10 **Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby** dotyczące przesłanek wykluczenia **z art. 5k** Rozporządzenia 833/2014 **oraz art. 7 ust. 1** ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – jeżeli dotyczy - (wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 8** do SWZ).

11.2.11 Wyjaśnienia uzasadniające **zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa** (jeżeli dotyczy).

11.3 **Złożenie oferty**

11.3.1 Wykonawca **przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego**" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".

Zalecane jest by w procesie sporządzania i składania oferty korzystać ze wskazówek zamieszczonych w **Instrukcji interaktywnej**
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

11.3.2 **Złożenie oferty** w postępowaniu prowadzonym na Platformie e-Zamówienia wymaga aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. W celu wypełnienia formularza ofertowego należy przejść do szczegółów postępowania i **wybrać przycisk Wypełnij** w sekcji Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie/ Formularz ofertowy. **Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.**

11.3.3 Po wypełnieniu danych na wszystkich ekranach dostępny jest przycisk **„Pobierz formularz", którego wciśnięcie pozwala na pobranie na lokalne zasoby dokumentu** będącego formularzem ofertowym wstępnie wypełnionego danymi podanymi na poprzednich ekranach oraz danymi które wprowadził Zamawiający przygotowując formularz do danego postępowania. **Po zapisaniu dokumentu należy go otworzyć w narzędziu umożliwiającym odczyt plików PDF** (np.: Adobe Acrobat Reader), wypełnić na wszystkich stronach odpowiednimi danymi i zapisać. Dokument można edytować wielokrotnie.

Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij" widocznego pod „Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.3.4 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „**Oferty/wnioski**", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

11.3.5 Po wybraniu przycisku „**Złóż ofertę**" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola typu drag&drop („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików.

11.3.6 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty" w pierwszym polu „**Wypełniony formularz oferty**".

11.3.7 W kolejnym polu **„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę"** Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

11.3.8 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku „**Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa**".

11.3.9 Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

11.3.10 **Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).** Rekomendowanym wariantem podpisu wypełnionego formularza oferty jest podpisanie go podpisem wewnętrznym. Jednakże w przypadku podpisania wypełnionego formularza innym wariantem tj. podpisem zewnętrznym Platforma również przyjmie taki formularza i przetworzy go prawidłowo w zakresie weryfikacji podpisu pod warunkiem, że w przypadku tego wariantu podpisywania oddzielny plik z podpisem oferty zostanie załączony w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę.

Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku. Nie należy zmieniać nazwy pliku formularza.

11.3.11 Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

11.3.12 W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty:

- wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
lub
- dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

11.3.13 W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.3.14 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę.

11.3.15 Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).

11.3.16 EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski".

11.3.17 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

11.3.18 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".

11.3.19 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

12.1 Obliczenie ceny oferty

a) Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w **Załączniku nr 1 do SWZ** (OPZ) oraz **Załączniku nr 2 do SWZ** (PPU). Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z ww. dokumentów. Cenę oferty brutto należy wyliczyć posługując się Formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3a do SWZ.
b) Cena oferty jest stała – wysokość wynagrodzenia Wykonawcy podlega waloryzacji wyłącznie na warunkach wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ (PPU);
c) Wykonawca podaje łączną cenę oferty w Formularzu ofertowym (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ) i załączonym do niego Formularzem rzeczowo-cenowym (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3a do SWZ);
d) Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

12.2 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894 i 896), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W takiej sytuacji, w ofercie Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

12.3 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

13. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt)
1.	Cena	60
2.	Okres gwarancji	40
	SUMA:	**100**

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$W = C + G$$

gdzie:
W – łączna liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach,
C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji”,

13.2 Przy ocenie ofert w kryterium **„Cena”** (C) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:

1) Cena – znaczenie 60% (maksymalnie do 60 pkt)

2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
3) Punkty w kryterium będą obliczane na podstawie wzoru:

$$PC = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 60$$

gdzie:

PC – punkty przyznane Wykonawcy w ramach kryterium

C_{min} – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

C_{of} – cena brutto badanej ofert

Do wzoru zostaną przyjęte ceny podane przez Wykonawców w Formularzu Oferty

13.3 Przy ocenie ofert w kryterium „**Okres gwarancji**" (G) punkty będą przyznawane wg poniższych zasad*:

- 24 miesięcy – 0 pkt
- 36 miesięcy – 30 pkt
- 48 miesięcy – 40 pkt

*Wykonawca w Formularzu Ofertowym wpisuje oferowaną długość gwarancji.

Gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca w tym kryterium wskaże długość gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże inną wartość niż wskazane powyżej – Zamawiający przydzieli punkty zgodne z długością krótszego niż oferowany okresu gwarancji, np. jeśli Wykonawca zaproponuje długość gwarancji 40 miesięcy to otrzyma punkty odpowiadające 36 miesiącom gwarancji (30 pkt), jeśli wykonawca zaproponuje długość gwarancji 32 miesiące to otrzyma punkty odpowiadające 24 miesiącom gwarancji (0 pkt).

13.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

13.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert posiada taka sama punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną za całość przedmiotu zamówienia.

13.6 Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.7 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów przyznanych według powyższych kryteriów, jest ofertą najkorzystniejszą.

13.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

14. TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

14.1 Termin składania ofert upływa dnia **15-09-2025 r.**, o godz. **11:00**.

14.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15-09--2025 r**., o godz. **11:30**.

14.3 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

14.4 Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach zawartych w ofertach.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **13-12-2025 r**. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projektowane Postanowienia Umowy stanowią **Załącznik nr 2 do SWZ**.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1 Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty brutto.

17.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98).

17.3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Narodowego Banku Polskiego nr 39 1010 1010 0007 3613 9120 0000.

17.4 W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginał dokumentu zabezpieczenia.

17.5 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1 Zamawiający, o ile nie wpłynie odwołanie, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

19.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

19.3 Wykonawca przedłoży pełnomocnictwo zawierające umocowanie do zawarcia umowy, o ile ze złożonych wcześniej dokumentów lub dokumentów rejestrowych Wykonawcy nie będzie wynikało stosowne umocowanie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

19.4 Z uwagi na fakt, iż obiekty Ministerstwa Spraw Zagranicznych w których realizowany będzie przedmiot zamówienia, znajdują się, zgodnie z Decyzją nr 144 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych na nieruchomościach pozostających w trwałym zarządzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na terenach zamkniętych, do realizacji zamówienia nie zostaną dopuszczone osoby nie będące obywatelami polskimi lub obywatelami innych krajów Unii Europejskiej.

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

20.1 W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania (zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu oferty).

20.2 Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający w pkt 20.3 (poniżej) zamieszcza klauzulę informacyjną przewidzianą w art. 13 RODO.

20.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję, że:

a) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, tel. +48 225230000, a wykonującym obowiązki administratora danych jest Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji;

b) Minister Spraw Zagranicznych powołał inspektora ochrony danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0; znak sprawy BP.260.56.2025, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
   - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
   - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
   - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
   - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1	– Opis przedmiotu zamówienia	
Załącznik nr 2	– Projektowane postanowienia umowy	
Załącznik nr 3	– Formularz ofertowy	Stanowi ofertę
Załącznik nr 3a	– Formularz rzeczowo-cenowy	Stanowi ofertę
Załącznik nr 4	– JEDZ (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą
Załącznik nr 5	– Pełnomocnictwo (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 6	– Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 7	– Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą
Załącznik nr 8	– Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 9	– Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór)	Należy złożyć po otwarciu ofert
Załącznik nr 10	– Oświadczenia o aktualności JEDZ (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą
Załącznik nr 11	– Wykaz usług (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą
Załącznik nr 12	– Wykaz osób (wzór)	Należy złożyć wraz z ofertą

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

dotyczący usług zaprojektowania, budowy i wdrożenia System Odyseusz 2.0

w ramach projektu „Rozbudowa systemu Odyseusz”

1. Opis projektu

Celem projektu „Rozbudowa systemu Odyseusz” jest integracja i rozbudowa e-usług świadczonych obecnie za pośrednictwem systemu Odyseusz (rejestracja podróży zagranicznej), aplikację „Polak za granicą” oraz portal Informacje dla podróżujących tak, aby osoba wyjeżdzająca za granicę mogła łatwo znaleźć informacje o celu podróży (m.in. zasady wjazdu, wymagane dokumenty, zalecane szczepienia, kwestie bezpieczeństwa, ostrzeżenia), subskrybować aktualizację oraz wygodnie zarejestrować swoją podróż w jednej aplikacji. Obecny system Odyseusz zostanie zastąpiony systemem Odyseusz 2.0, który dodatkowo będzie wspierał rejestrację kryzysowo-ewakuacyjną oraz zarządzanie listami ewakuacyjnymi dla urzędników konsularnych.

Rejestracja podróży pozwala właściwemu konsulowi oszacować liczbę podróżnych przebywających w danym obszarze i ułatwić nawiązanie z nimi kontaktu w razie sytuacji kryzysowej. Obecna wersja systemu Odyseusz nie spełnia oczekiwań zarówno podróżujących, jak i konsulów. Czasochłonny proces rejestracji zniechęca podróżujących, co może ograniczać liczbę rejestracji. W efekcie konsulowie mają mniejsze możliwości w zakresie dotarcia do osób potrzebujących pomocy i ograniczone możliwości kontaktu.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu Odyseusz 2.0 na infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie i dostawa następujących produktów i usług:

1. Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0.
2. Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0 zawierający:
    a) projekt UX,
    b) projekt graficzny modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
    c) projekt graficzny aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
    d) projekt API do wymiany informacji z systemem mObywatel,
    e) specyfikację dodatkowego oprogramowania wymaganego do działania systemu Odyseusz 2.0.
3. Dostawa i instalacja dodatkowego oprogramowania wymaganego do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0.
4. Konfiguracja infrastruktury do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0.
5. System Odyseusz 2.0 składający się z:
    a) modułów centralnych (bez aplikacji mobilnej),
    b) aplikacji mobilnej „Polak za granicą”.
6. Testy systemu Odyseusz 2.0:
    a) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
    b) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
    c) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych całości systemu Odyseusz 2.0,
    d) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa,

e) Przeprowadzenie testów wydajności,
f) Przeprowadzenie testów badań UX.

7. Testy Integracyjne systemu Odyseusz 2.0
8. Dokumentacja techniczna systemu Odyseusz 2.0.
9. Dokumentacja użytkowa systemu Odyseusz 2.0:
    a) Dokumentacja Użytkownika,
    b) Dokumentacja Administratora.
10. Materiały szkoleniowe.
11. Szkolenia Administratorów i Użytkowników.
12. Produkcyjne uruchomienie systemu Odyseusz 2.0.
13. Przekazanie praw autorskich do wytworzonych produktów tj. systemu Odyseusz 2.0 oraz produktów typu dokumentacja.
14. Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi.

3. Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0

1. Dokument Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0 powinien zawierać co najmniej:
    - opis wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemu,
    - analizę procesów,
    - opis przypadków użycia,
    - model uprawnień,
    - przepływy danych między komponentami systemu Odyseusz 2.0,
    - przepływ danych między systemem Odyseusz 2.0 a systemami innych instytucji występujący w procesie, w tym z systemem mObywatel,
    - opis spełnienia wymagań wynikających z RODO w szczególności w zakresie art. 5 RODO oraz spełnienia wymagań wynikających z pkt 18 ppkt 14.
2. W ramach realizacji zadania opracowania Analizy Biznesowej systemu Odyseusz 2.0 Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących uszczegółowienia wymagań, przebiegu procesów czy ról w systemie. Konsultacje z analitykami Wykonawcy będą możliwe w formie korespondencji elektronicznej oraz w ramach spotkań. Preferowana forma spotkań – online. Ustalenia ze spotkań wymagają udokumentowania w formie notatki.
3. Dokument Analiza Biznesowa będzie podstawą do opracowania dokumentu Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0.
4. Prace nad wykonaniem Analizy Biznesowej i Projektu technicznego mogą toczyć się równolegle.

4. Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0

1. Dokument Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0 powinien zawierać co najmniej: opis architektury systemu, specyfikację komponentów/modułów systemu, specyfikację bazy danych, projekt interfejsów użytkownika, definicję komunikatów wymiany informacji w tym z systemem mObywatel, wymagania sprzętowe i systemowe, opis sposobów kompilacji i instalacji systemu, opis mechanizmów monitorowania działania systemu.
2. Projekt Techniczny będzie zawierał również:
    - projekt UX,
    - projekt graficzny modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
    - projekt graficzny aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
    - projekt API do wymiany informacji z systemem mObywatel,
    - specyfikację dodatkowego oprogramowania wymaganego do działania systemu Odyseusz 2.0.
3. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących wymagań oraz w zakresie opiniowania projektów UX i graficznych.

4. Konsultacje Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia będą odbywały się w formie korespondencji elektronicznej oraz w ramach spotkań online. Ustalenia ze spotkań wymagają udokumentowania w formie notatki.

5. Dostawa i instalacja dodatkowego oprogramowania wymaganego do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0

1. Dostawa i instalacja dodatkowego oprogramowania nastąpi, jeżeli dla prawidłowego działania budowanego systemu Odyseusz 2.0 będą wymagane licencje na oprogramowanie, którego nie posiada Beneficjent, np. licencje dedykowanych bibliotek.
2. Zakres potrzebnego oprogramowania zostanie zwymiarowany przez Wykonawcę na etapie składania oferty, a specyfikacja oprogramowania zostanie uwzględniona w Projekcie Technicznym.
3. W ramach zadania Wykonawca dostarczy oprogramowanie wraz z instrukcjami instalacji i konfiguracji oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego, w środowiskach deweloperskim, testowym, szkoleniowym i produkcyjnym. Instalacja oprogramowania będzie wykonana przez Zamawiającego, a Wykonawca udzieli wsparcia w zakresie instrukcji instalacji oraz diagnozy błędów instalacji jeżeli takie wystąpią. W przypadku wystąpienia błędów wykonawca udzieli wyjaśnień Zamawiającemu oraz odpowiednio zaktualizuje dostarczone instrukcje.

6. Konfiguracja infrastruktury do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0

1. W ramach zadania Wykonawca dostarczy Instrukcje konfiguracji środowisk na potrzeby działania systemu Odyseusz 2.0 (środowisko deweloperskie, testowe, szkoleniowe, produkcyjne). Środowiska będą konfigurowane na infrastrukturze Zamawiającego.
2. Konfiguracja środowisk zostanie wykonana przez Zamawiającego, a Wykonawca udzieli wsparcia w zakresie dostarczenia instrukcji instalacji, udzielania wyjaśnień pracownikom Zamawiającego.
3. W razie wystąpienia błędów instalacji Wykonawca dokona diagnozy błędów i odpowiednio zaktualizuje instrukcję instalacji i konfiguracji.

Budowa systemu Odyseusz 2.0

1. Podczas etapu programowania mającego na celu wytworzenie systemu Odyseusz 2.0 Wykonawca dostarczy do oceny dwa prototypy systemu: prototyp modułów centralnych (bez aplikacji mobilnej) oraz prototyp aplikacji mobilnej „Polak za granicą".
2. Prototypy nie podlegają odbiorowi w rozumieniu procedury odbioru a jedynie ocenie.
3. Uwagi Zamawiającego do prototypów Wykonawca uwzględni w finalnej wersji systemu Odyseusz 2.0 (modułów centralnych oraz aplikacji mobilnej „Polak za granicą") przekazywanej na koniec fazy programowania do testów.
4. Termin przekazania prototypów nie później niż 30 dni przed przekazaniem finalnej wersji do testów.
5. Terminy przekazania finalnej wersji określono w rozdziale *„Termin realizacji zamówienia i terminy płatności"*
6. Finalne wersje prototypów systemu Odyseusz 2.0 (modułów centralnych oraz aplikacji mobilnej „Polak za granicą") przekazywane na koniec fazy programowania do testów podlegają odbiorowi w rozumieniu procedury odbioru.

8. Testy systemu Odyseusz 2.0

1. Zadanie będzie dotyczyło przeprowadzenia testów systemu w następującym zakresie:
   - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
   - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
   - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych całości systemu Odyseusz 2.0,

- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa,
- Przeprowadzenie testów wydajności,
- Przeprowadzenie testów badań UX,
- oraz przeprowadzenie testów integracyjnych.

2. Testy bezpieczeństwa będą polegały na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa, analizy kodu źródłowego, testów podatności systemu oraz badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W ramach testów integracyjnych zostanie sprawdzona współpraca systemu Odyseusz 2.0 z systemem mObywatel.
4. Testy będą przeprowadzone w środowisku testowym Zamawiającego.
5. Wraz z przekazaniem wersji systemu/aplikacji do testów Wykonawca przekaże scenariusze testowe i wyniki testów wewnętrznych przeprowadzonych w środowisku Wykonawcy.

9. Dokumentacja techniczna systemu Odyseusz 2.0

1. Dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej:
   - uaktualniony Projekt Techniczny, uwzględniający wszystkie komponenty systemu Odyseusz 2.0,
   - dokumentację kodu źródłowego wraz z opisem sposobu kompilacji,
   - dokumentację utrzymaniową zawierającą opis dot. zalecanego sposobu monitorowania systemu Odyseusz 2.0, diagnozowania przyczyn awarii, najczęściej występujących problemach oraz sugestii dotyczących rozwiązywania problemów,
   - dokumentację instalacji opisującą sposób instalacji i wstępnej konfiguracji systemu oraz elementów niezbędnych do działania systemu oraz informacje na temat procedur poprawnej de–instalacji oprogramowania,
   - dokumentację bazy danych opisującą diagram relacji pomiędzy poszczególnymi obiektami bazy danych (dokumentacja modelu danych) wraz z informacją o znaczeniu poszczególnych elementów, tabel, kolumn.
2. Dokumentacja powinna być opracowana w języku polskim.
3. Dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej.

10. Dokumentacja użytkowa systemu Odyseusz 2.0

1. Na dokumentację użytkową systemu Odyseusz 2.0 składa się Dokumentacja Użytkownika oraz Dokumentacja Administratora.
2. **Dokumentacja Użytkownika** powinna obejmować podręczniki użytkownika umożliwiające samodzielne korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego. Podręcznik użytkownika powinien zawierać opis wszystkich funkcji Oprogramowania dostępnych dla użytkownika, opis sytuacji szczególnych i awaryjnych i zawierać co najmniej:
   - ogólny opis aplikacji, jej przeznaczenie, podstawowe cechy i funkcje,
   - opis sposobu uruchamiania aplikacji,
   - opis elementów interfejsu użytkownika (formatek, elementów sterujących), w tym opis zakresu wprowadzanych danych, wymagalność i obowiązkowość pól,
   - opis działania wszystkich funkcjonalności aplikacji,
   - opis komunikatów błędów, które mogą być generowane przez aplikację z wyjaśnieniem przyczyny wystąpienia komunikatu,
   - opis ról występujących w aplikacji.
3. **Dokumentacja Administratora** powinna zawierać informacje o podstawowych czynnościach eksploatacyjnych takich jak :

- opis instalacji i konfiguracji systemu oraz wszystkich elementów niezbędnych do jego działania,
- opis instalacji i konfiguracji bazy danych,
- opis niezbędnych uprawnień ,
- wykaz usług wywoływanych przez aplikację wraz z ich dokładnym opisem i mapowaniem na nazwę usługi biznesowej,
- wykaz niezbędnych do funkcjonowania Oprogramowania komponentów i bibliotek,
- opis środowiska integracji,
- informacje i sposób postępowania w przypadku błędów pojawiających się podczas instalacji Oprogramowania i jego eksploatacji,
- instrukcje postępowania w przypadkach szczególnych oraz awarii, w tym odtworzenia oprogramowania,
- opis archiwizacji systemu Odyseusz 2.0,
- dokumentację zastosowanej instalacji, konfiguracji i parametryzacji.

4. Dokumentacja powinna być opracowana w języku polskim.
5. Dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej.

11. Materiały szkoleniowe

1. Materiały szkoleniowe zakresem tematycznym będą obejmowały aspekty administrowania i obsługi systemu Odyseusz 2.0 , tj. modułów centralnych systemu oraz aplikacji mobilnej "Polak za granicą".
2. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla następujących grup użytkowników:
   - administratorów systemu,
   - pracowników MSZ odpowiedzialnych za koordynację działań kryzysowo-ewakuacyjnych i udzielanie pomocy konsularnej (w zakresie wszystkich funkcjonalności systemu),
   - pracowników placówek konsularnych (w zakresie funkcjonalności systemu wspierającej działania dot. pomocy konsularnej oraz redagowania informacji dla podróżujących).
3. Materiały szkoleniowe powinny być dedykowane dla każdej z grup uczestników szkoleń i odzwierciedlać swoim zakresem tematycznym role użytkowników i ich uprawnienia w systemie Odyseusz 2.0.
4. Materiały szkoleniowe powinny zawierać część teoretyczną oraz ćwiczenia pozwalające na aktywne zdobywanie wiedzy w zakresie obsługi systemu.
5. Materiały szkoleniowe będą przygotowane w języku polskim w postaci elektronicznej.
6. Materiały szkoleniowe będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkoleń.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do materiałów szkoleniowych.

12. Szkolenia Administratorów i użytkowników

1. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla następujących grup użytkowników:
   - administratorów systemu,
   - pracowników MSZ odpowiedzialnych za koordynację działań kryzysowo-ewakuacyjnych i udzielanie pomocy konsularnej (w zakresie funkcjonalności systemu wspierającej działania powiadamiania kryzysowego),
   - pracowników placówek konsularnych (w zakresie funkcjonalności systemu wspierającej działania dot. pomocy konsularnej oraz redagowania informacji dla podróżujących).
2. Szkolenie stacjonarne dla administratorów systemu zostanie przeprowadzone dla grupy 6 osób i będzie obejmowało co najmniej 12 godzin zegarowych wykładów i ćwiczeń, rozłożonych po maksymalnie 6 godzin dziennie.
3. Szkolenie stacjonarne dla pracowników MSZ odpowiedzialnych za koordynację działań kryzysowo-ewakuacyjnych i udzielanie pomocy konsularnej zostanie przeprowadzone dla 2 grup po 8 osób i

będzie obejmowało co najmniej 12 godzin zegarowych wykładów i ćwiczeń, rozłożonych po maksymalnie 6 godzin dziennie.
4. Szkolenie zdalne dla pracowników placówek konsularnych zostanie przeprowadzone dla 2 grup po 100 osób i będzie obejmowało co najmniej 4 godziny zegarowe wykładów i ćwiczeń.
5. Szkolenia stacjonarne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie.
6. Szkolenia będą przeprowadzone w środowisku szkoleniowym Zamawiającego.
7. Szkolenie będzie przeprowadzone na sprzęcie komputerowym Zamawiającego. Zamawiający dysponuje salą szkoleniową wyposażoną w sprzęt komputerowy i multimedialny.
8. Zamawiający nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę usług wynajmu sal szkoleniowych, zapewnienia noclegów i cateringu oraz przerw kawowych dla uczestników.
9. W zakresie Wykonawcy pozostaje zapewnienie usług trenerów.
10. Wycena kosztów szkoleń powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi szkoleniowej. Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał kosztów noclegu, przejazdów i diet trenerów.
11. Podstawą podpisania Protokołu Odbioru Produktu Szkolenie będzie przekazanie Zamawiającemu Raportu ze Szkolenia zawierającego co najmniej opis zakresu szkolenia, ilość godzin, listę obecności potwierdzającego przeszkolenie zakładanej ilości uczestników szkolenia.

13. Produkcyjne uruchomienie systemu Odyseusz 2.0

1. Po fazie testów system Odyseusz 2.0 zostanie uruchomiony produkcyjnie i nastąpi faza stabilizacji systemu w ramach której będzie monitorowane działanie systemu i diagnoza wynikłych błędów i problemów.
2. Zakłada się że faza stabilizacji będzie trwała co najmniej 14 dni.
3. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobligowany do diagnozy i naprawy wykrytych w fazie stabilizacji błędów działania systemu Odyseusz 2.0, w szczególności awarii, błędów krytycznych i błędów poważnych blokujących działanie systemu.
4. Działanie systemu bez błędów krytycznych i poważnych będzie podstawą do podpisania Protokołu Odbioru Produktu System Odyseusz 2.0.
5. Płatność za oprogramowanie systemu Odyseusz 2.0 nastąpi na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego, który zostanie podpisany po podpisaniu Protokołów Odbioru wszystkich produktów.

14. Przekazanie praw autorskich do wytworzonych produktów tj. systemu Odyseusz 2.0 oraz produktów typu dokumentacja

1. Wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia nastąpi:
   1.1. przeniesienie autorskich praw majątkowych do kodu źródłowego, dokumentacji oraz wszelkich innych elementów wytworzonego w ramach Umowy oprogramowania,
   1.2. przeniesienie praw zależnych w celu zapewnienia możliwości dokonywanie modyfikacji i dalszy rozwój oprogramowania bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich zostanie uwzględniane proporcjonalnie na fakturach dotyczących płatności za przedmiot zamówienia dla którego przekazywane są prawa autorskie tj. płatności za oprogramowanie i produkty typu dokument.

15. Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi

1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wytworzone i dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia produkty i usługi na okres co najmniej **24 miesięcy lub na okres wskazany w ofercie.**

16. Termin realizacji zamówienia i terminy płatności

1. Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia **17.04.2026** roku, w tym:
   - **Analiza Biznesowa** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **30.11.2025 r**.
   - **Projekt Techniczny** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **20.12.2025 r**.
   - **Infrastruktura** skonfigurowana do instalacji systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **20.01.2026 r**.
   - **System Odyseusz 2.0 (moduły centralne**, bez aplikacji mobilnej "Polak za granicą") zainstalowany w środowisku Beneficjenta i przekazany do testów w terminie nie później niż do dnia **30.01.2026 r.**
   - **System Odyseusz 2.0, moduł - aplikacja mobilna** "Polak za granicą" zainstalowana w środowisku Beneficjenta i przekazana do testów w terminie nie później niż do dnia **15.02.2026 r.**
   - Podpisany Protokół Odbioru Produktu **Dokumentacja techniczna i użytkowa** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **28.02.2026 r**.
   - Podpisany Protokół Odbioru Produktu - **testów akceptacyjnych systemu Odyseusz 2.0**, w tym testów bezpieczeństwa, testów wydajności, testów badań UX w terminie nie później niż do dnia **16.03.2026 r**.
   - Podpisany Protokół Odbioru Produktu- **testów integracyjnych** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **31.03.2026 r**.
   - Podpisany Protokół Odbioru Produktu **materiały szkoleniowe** w zakresie funkcjonalności systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **28.02.2026 r**.
   - Podpisany Protokół Odbioru Produktu **szkolenie dla administratorów i użytkowników** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **31.03.2026 r**.
   - **Produkcyjne uruchomienie** systemu Odyseusz 2.0, w tym wykazu obywateli polskich przebywających w okręgu konsularnym oraz udostępnienie interesariuszom wszystkich e-usług w terminie nie później niż do dnia **17.04.2026 r**.
2. Podstawą płatności będzie pozytywny odbiór poszczególnych produktów przedmiotu zamówienia, potwierdzony Protokołem Odbioru Produktu bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem że płatność za oprogramowanie (tj. system Odyseusz 2.) nastąpi na podstawie **Protokołu Odbioru Końcowego**, który zostanie podpisany po fazie produkcyjnego uruchomienia systemu i pozostałych Protokołów Odbiorów Produktów.

17. Opis planowanych funkcjonalności Systemu

Na poniższym rysunku zaprezentowano planowane kluczowe moduły architektury rozwiązania:



1. Rejestracja podróży – podstawowy, dostępny publicznie moduł systemu Odyseusz 2.0 pozwalający podróżnemu zarejestrować swoją podróż zagraniczną oraz przeglądać i edytować jej szczegóły, w tym:

1.1. określić cel podróży z możliwością wyszukiwania lokalizacji i geokodowania w oparciu o Google Maps,
1.2. określić datę rozpoczęcia i zakończenia podróży,
1.3. zarejestrować podróż wieloetapową, z niezależnym określeniem lokalizacji i okresu,
1.4. zarejestrować podróż za pośrednictwem e-usługi w mObywatel, przez stronę internetową systemu Odyseusz 2.0 (po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem Węzła Krajowego lub bez uwierzytelniania) lub aplikację mobilną „Polak za granicą",
1.5. przy rejestracji z wykorzystaniem e-usługi w aplikacji mObywatel lub przez stronę internetową po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem Węzła Krajowego, dane osobowe i kontaktowe podróżnego są uzupełniane na podstawie właściwych rejestrów państwowych. Dotyczy to również uczestników tej samej podróży, dla których podróżny jest przedstawicielem ustawowym,
1.6. po zarejestrowaniu podróży system Odyseusz 2.0 przesyła potwierdzenie rejestracji zawierające podsumowanie podróży oraz dodatkowe informacje (np. linki do informacji dla podróżujących dla państw-celów podróży, dane kontaktowe i lokalizacja właściwych urzędów konsularnych, wraz z opcją dodania do kontaktów w telefonie i zapisania fragmentu mapy oraz miejsca, informacje prawne itp.),
1.7. późniejsza edycja zgłoszonej podróży jest dostępna zarówno po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem Węzła Krajowego, jak i bez niego (np. poprzez unikalny kod potwierdzenia zgłoszenia).

2. Informacje dla podróżujących – dostępny publicznie moduł zawierający profile państw z uporządkowanymi informacjami nt. m.in. zasad wjazdu, wymaganych dokumentów, zalecanych szczepień, bezpieczeństwa oraz ewentualne ostrzeżenia dla podróżujących. W ramach projektu przewiduje się przegląd, uporządkowanie i ujednolicenie treści dostępnych obecnie na portalu Informacje dla podróżujących - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl oraz dodanie nowych funkcjonalności, w tym:
   2.1. Podniesienie poziomu użyteczności i przejrzystości informacji, w tym wykonanie badań UX;
   2.2. Wprowadzenie możliwości subskrypcji przez podróżnego aktualizacji informacji i ostrzeżeń dla wybranego państwa (e-usługa);
   2.3. Przesyłanie przez podróżnych informacje zwrotnej nt. odwiedzanej witryny (ocena i feedback);
   2.4. Dostęp za pośrednictwem e-usługi w mObywatel, przez stronę internetową oraz aplikację mobilną „Polak za granicą";
3. Aplikacja mobilna „Polak za granicą" – aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne pozwalające na korzystanie ze wybranych modułów systemu Odyseusz 2.0:
   3.1. Rejestracja podróży,
   3.2. Informacje dla podróżujących,
   3.3. Rejestracja kryzysowo-ewakuacyjna.
4. Rejestracja kryzysowo-ewakuacyjna – dostępny publicznie moduł obsługujący sytuacje wyjątkowe, aktywowany na wypadek kryzysu (domyślnie ukryty w modułach publicznych), dostępny po uwierzytelnieniu jak i bez. Pozwala na rejestrację przez osobę zainteresowanej ewakuacją z zagrożonego obszaru, w tym na:
   4.1. Obsługę w 2 wersjach językowych (polska i angielska);
   4.2. Uzyskanie informacji o danym kryzysie i uruchomienie formularza rejestracji kryzysowej;
   4.3. Wprowadzanie i późniejszą edycję danych na podstawie formularza zdefiniowanego niezależnie dla każdego z kryzysów;
   4.4. Możliwość dodawania załączników i udostępnienia lokalizacji telefonu;
   4.5. Możliwość uproszczonej rejestracji wielu osób jednocześnie;
   4.6. Walidację po kątem duplikatów zgłoszeń ewakuacyjnych;
   4.7. Prosty mechanizm umożliwiający późniejszą edycję zgłoszenia (np. generowanie unikalnego kodu potwierdzenia zgłoszenia);
   4.8. Możliwość subskrypcji powiadomień dla wybranej ewakuacji;
   4.9. Dostęp za pośrednictwem e-usługi w mObywatel, przez stronę internetową oraz aplikację mobilną „Polak za granicą";

5. Moduł kryzysowo-ewakuacyjny - moduł wewnętrzny dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz wybranych przedstawicieli innych podmiotów zaangażowanych w działania kryzysowo-ewakuacyjne pozwalający m.in. na:
    5.1.1. Zarządzanie rejestracjami kryzysowymi, w tym ich dodawanie, modyfikowanie, przeglądanie, usuwanie, zawieszanie;
    5.1.2. Definiowanie zakresu danych wymaganych do wprowadzenia podczas rejestracji, w tym z możliwością zastosowania predefiniowanych , edytowalnych formularzy;
    5.1.3. Wsparcie zarządzania statusem ewakuacji dla poszczególnych jej uczestników;
    5.1.4. Zarządzenie treściami informacyjnymi prezentowanymi na stronach poszczególnych ewakuacji kryzysowych;
    5.1.5. Bezpieczny dostęp do wybranych funkcjonalności modułu kryzysowo-ewakuacyjnego dla przedstawicieli innych podmiotów zaangażowanych w działania kryzysowo-ewakuacyjne.
6. Moduł konsularno-administracyjny - moduł wewnętrzny dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego (urzędników konsularnych i pracowników Centrali MSZ pełniących rolę administratorów merytorycznych) pozwalający m.in. na:
    6.1. zarządzanie treściami informacyjnymi prezentowanymi w modułach publicznych Systemu, w Informacjami dla Podróżujących, w tym na:
        6.1.1. wsparcie dla obiegu pracy według roli (np. redaktor, zatwierdzający) i według właściwości terytorialnej;
        6.1.2. tworzenie szkiców na bazie istniejącej strony (profilu państwa lub tematycznej), z wykorzystaniem gotowych bloków treści na dany temat;
        6.1.3. porównywanie szkicu z obecną wersją strony;
        6.1.4. wysłanie powiadomień e-mail dla zatwierdzających o wysłaniu szkicu do zatwierdzenia;
        6.1.5. ustawianie wśród zatwierdzających grafiku dyżurów (sterowanie przepływem powiadomień o wysłaniu szkicu do zatwierdzenia)
        6.1.6. weryfikację dat ostatnich aktualizacji treści informacyjnych dla poszczególnych profili państw i określenia daty wymaganej rewizji;
        6.1.7. przeglądanie statystyk subskrypcji i odwiedzin dla poszczególnych stron;
        6.1.8. przeglądanie przesłanych feedbacków i ocen dla poszczególnych stron;
        6.1.9. generowanie map z poziomami ostrzeżeń wyrażonych kolorem (dla świata, regionu lub kraju);
    6.2. przeglądanie i zarządzanie zarejestrowanymi podróżami, w tym wybór widocznych kolumn (zdefiniowane widoki + własne), filtrowanie w kolumnie, zaznaczanie rekordów podróży do wykonania akcji, zliczanie rekordów wg wyfiltrowania, grupowanie połączonych rekordów podróży (zgłoszonych wspólnie), eksport do definiowanej tabeli wg wybranego widoku i filtrowania;
    6.3. podgląd kompletu danych dla zarejestrowanej podróży i ich edycję;
    6.4. usuwanie podróży;
    6.5. grupowanie podróży według kryterium geograficznego i czasowego
    6.6. kopiowanie danych do rejestracji kryzysowej;
    6.7. wysyłanie indywidulanych i grupowych powiadomień do podróżnych.
7. Statystyki i raporty – moduł wewnętrzny przeznaczony dla urzędników konsularnych i wyznaczonych pracowników MSZ pozwalający na generowanie raportów i statystyk, przykładowo:
    7.1. Liczba zarejestrowanych podróży i podróżnych w podziale na kryteria geograficzne, czasowe, podmiotowe;
    7.2. Liczba subskrypcji i odwiedzin poszczególnych stron;
    7.3. Liczba rejestracji i subskrypcji w podziale na kanał wykorzystany kanał dostępowy (e-Usługa, strona internetowa, aplikacja mobilna, bez rejestracji);
    7.4. Raport na temat poziomu zagrożenia i ostrzeżeń w podziale na kryteria geograficzne, czasowe, podmiotowe, w tym prezentacja na mapach;
8. Zarządzanie dostępem i uprawnieniami – moduł wewnętrzny dla wyznaczonych pracowników centrali MSZ (administratorów systemu) pozwalający m.in. nadawanie, modyfikację i usuwanie uprawnień

użytkowników, z wykorzystaniem predefiniowanych ról użytkowników, edycję treści powiadomień systemowych, edycję parametrów systemowych i przeglądanie logów systemowych.
9. Lokalizacja – moduł systemowy odpowiedzialny za wsparcie określania lokalizacji dla podróży, wymianę danych z Google Maps.
10. Komunikacja – moduł systemowy odpowiedzialny za komunikację z podróżnymi którzy zgłosili swoje wyjazdy, subskrybentami informacji dla podróżujących oraz osobami korzystającymi z rejestracji kryzysowo-ewakuacyjnej. Odpowiada za wysyłkę powiadomień push, sms, WhatsUp i e-mail oraz redagowanie treści powiadomień i określania adresatów w przypadku komunikacji ad-hoc.
11. Usługa „Polak za granicą" – moduł odpowiedzialny za współpracę z systemem mObywatel, w tym API i wspierający funkcjonowanie e-usług w aplikacji mObywatel.

18. Ogólny opis założeń Architektury Systemu

1. Założeniem jest, że aplikacje powstające w ramach projektu będą posadowione na użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniu chmurowym Azure.
2. Architektura aplikacji webowej współpracującej z systemem mObywatel zostanie zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, skalowalności i integracji z istniejącymi systemami.
3. Ogólny zarys architektury systemu Odyseusz 2.0:
4. Warstwa prezentacji (Frontend):
   - Framework: Nowoczesne frameworki jak Angular, React lub Vue.js;
   - Responsywność: Zapewnienie, że aplikacja działa płynnie na różnych urządzeniach (komputery, tablety, smartfony);
   - Bezpieczeństwo: Implementacja mechanizmów ochrony przed atakami XSS (Cross-Site Scripting) i CSRF (Cross-Site Request Forgery) i spełnienie wymagań OWASP Top 10.

5. Warstwa logiki biznesowej (Backend):
   - Framework: ASP.NET Core, Spring Boot, Django lub inne nowoczesne otwarte frameworki backendowe;
   - API: RESTful API lub GraphQL do komunikacji między frontendem a backendem;
   - Bezpieczeństwo: Uwierzytelnianie i autoryzacja za pomocą OAuth2, JWT (JSON Web Tokens) oraz integracja z systemem mObywatel.
6. Warstwa danych:
   - Baza danych: Relacyjne bazy danych (np. PostgreSQL, MySQL) lub nierelacyjne bazy danych (np. MongoDB) w zależności od potrzeb aplikacji;
   - Szyfrowanie: Szyfrowanie danych w spoczynku i podczas transmisji.
7. Integracja z mObywatel:
   - API mObywatel: Wykorzystanie dostępnych API do integracji z funkcjonalnościami systemu mObywatel;
   - Bezpieczeństwo: Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych między aplikacją a systemem mObywatel poprzez stosowanie protokołów takich jak HTTPS oraz mechanizmów uwierzytelniania;
8. Warstwa infrastruktury:
   - Hosting: Wykorzystanie chmury (Azure) do hostowania aplikacji;
   - Konteneryzacja: Użycie Docker i Kubernetes do zarządzania kontenerami i skalowania aplikacji w razie jeśli będzie wymagała tego architektura aplikacji;
   - CI/CD: Implementacja ciągłej integracji i dostarczania (Continuous Integration/Continuous Deployment) za pomocą narzędzi takich jak Jenkins, GitHub Actions lub GitLab CI/CD.
9. Monitorowanie i logowanie:
   - Monitorowanie: Narzędzia do monitorowania wydajności aplikacji (np. Prometheus, Grafana);
   - Logowanie: Centralne logowanie i analiza logów (np. ELK Stack - Elasticsearch, Logstash, Kibana);

10. Bezpieczeństwo
11. Faza projektowania:
    - projektowanie aplikacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, takich jak bezpieczne kodowanie i testowanie bezpieczeństwa;
    - projektowanie z uwzględnieniem norm: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27034, (WCAG) 2.2 AA;
    - w celu uniknięcia vendor-lockingu i uniezależnienia funkcjonowania systemu od konkretnego dostawcy usług chmurowych zakłada się wykorzystanie rozwiązań, które wspierają otwarte standardy i technologie takie jak Kubernetes, aby umożliwić w razie potrzeby łatwiejszą migrację między różnymi platformami chmurowymi;
    - przy tworzeniu oprogramowania będą używanie standardowe interfejsy API, wspierane przez wielu dostawców, co ułatwia przenoszenie aplikacji i danych między różnymi środowiskami chmurowymi.
12. Faza tworzenia oprogramowania i testów:
    - stosowanie najlepszych praktyk bezpiecznego kodowania, takich jak unikanie podatności na ataki typu SQL injection, XSS (Cross-Site Scripting) i CSRF (Cross-Site Request Forgery);
    - regularne przeglądy kodu oraz testy penetracyjne w celu wykrycia i naprawy luk bezpieczeństwa;
    - testowanie aplikacji pod kątem podatności na ataki;
    - uwzględnienie norm: OWASP Top 10, ISO/IEC 27034, (WCAG) 2.2 AA.
13. Zarządzanie tożsamością i dostępem:
    - implementacja silnych mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) oraz zasada najmniejszych uprawnień (PoLP);
    - monitorowanie i audytowanie dostępu do systemu oraz danych; - Normy: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002.
14. Ochrona danych osobowych:
    - uwzględnienie zasad ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default), zgodnie z RODO;
    - minimalizacja zbierania danych osobowych oraz zapewnienie ich bezpiecznego przechowywania i przetwarzania;
    - uwzględnienie przepisów: RODO (GDPR), ISO/IEC 27701.

19. Procedury odbioru

1. Podstawowe zasady odbioru

1. Procedury odbioru opisane w niniejszym Załączniku odnoszą się do Produktów, a także Zamówienia jako całości.
2. Zamawiający potwierdzi odbiór każdego produktu podpisując odpowiedni Protokół Odbioru Produktu oraz po podpisaniu protokołów odbioru wszystkich produktów- Protokół Odbioru Końcowego.
3. Wszystkie terminy określone w niniejszym Załączniku mogą zostać zastąpione innymi za obopólnym pisemnym porozumieniem obu Stron umowy, w szczególności jeżeli potrzeba takiej zmiany będzie wynikała ze złożoności odbieranego przedmiotu odbioru.
4. Procedura odbioru Produktów typu Dokumentacja ma zastosowanie do odbioru następujących Produktów:
5. Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0
6. Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0
7. Dokumentacja techniczna systemu Odyseusz 2.0
8. Dokumentacja użytkowa systemu Odyseusz 2.0
9. Materiały szkoleniowe
10. Procedura odbioru produktów typu Infrastruktura ma zastosowanie do odbioru następujących produktów:

10.1. Dostawa i instalacja dodatkowego oprogramowania wymaganego do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0.

10.2. Konfiguracja infrastruktury do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0 wraz z dostarczeniem instrukcji instalacji.

11. Wszystkie Produkty stanowiące przedmiot zamówienia będą badane przez Zamawiającego pod kątem jakości, i zgodności ze wymaganiami zawartymi w OPZ, Umowie. System Odyseusz 2.0 będzie badany na zgodność z Analizą Biznesową, Projektem Technicznym i Dokumentacją Techniczną.
12. Produkt stanowiący Dokumentację będą dostarczane do Zamawiającego w wersji elektronicznej, chyba że Zamawiający wskaże inaczej.
13. Dopuszcza się weryfikację przekazanych Produktów stanowiących przedmiot umowy przez podmiot trzeci (np. zewnętrzną firmę doradczą) wskazany przez Zamawiającego.

2. Procedura odbioru Produktów typu Dokumentacja

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu daną Dokumentację.
2. Zamawiający zapoznaje się z dostarczoną Dokumentacją w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Zamawiający nie ma uwag dokonuje odbioru Dokumentacji podpisując Protokół Odbioru Produktu. W przypadku uwag do Dokumentacji Zamawiający rejestruje uwagi w Systemie Zgłaszania Błędów, który przekazuje Wykonawcy.
3. System Zgłaszania Błędów zostanie udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy w terminie 30 dni od podpisania Umowy. Narzędzie musi być dostępne dla upoważnionych użytkowników w trybie 24h/7dni w tygodniu poprzez sieć internetową i wspierać podstawowe funkcjonalności takie jak:
    - przyjmowanie zgłoszeń błędów, incydentów, usterek,
    - kategoryzowanie incydentów, nadawanie im priorytetów i terminów realizacji,
    - delegowanie zgłoszeń do odpowiednich osób,
    - monitorowanie statusów zgłoszeń i śledzenie historii ich realizacji (z dostępem do opisów zastosowanego rozwiązania),
    - raportowanie.
4. Wykonawca po otrzymaniu uwag, zgodnie z pkt. 2, organizuje spotkanie przedstawicieli Stron w celu ich omówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze.
5. W przypadku braku konieczności omówienia uwag, za zgodą Zamawiającego, Strony mogą zrezygnować z organizacji spotkania.
6. Termin przekazania do odbioru poprawionej Dokumentacji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.
7. Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu do ponownego odbioru z zaznaczeniem zmian, które zostały wprowadzone w wyniku uwzględnienia uwag Zamawiającego, a także z Rejestrem Uwag uzupełnionym o informacje co do sposobu obsłużenia danej uwagi.
8. W przypadku, gdy Dokumentacja w dalszym ciągu będzie zawierała wady Zamawiający ponownie zgłosi uwagi i zostanie powtórzona procedura z pkt. 2, 3, 4. W przypadku braku uwag Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Produktu.

3. Procedura odbioru Produktu typu oprogramowanie

1. Procedura ma zastosowanie do odbioru Systemu Odyseusz 2.0 , w tym takich produktów przedmiotu zamówienia jak:
    - Finalna wersja prototypu modułów centralnych (bez aplikacji mobilnej) przekazywana do testów
    - Finalna wersja prototypu aplikacji mobilnej „Polak za granicą” przekazywana do testów
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przekazania Oprogramowania przynajmniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem prac nad Oprogramowaniem.
3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wersję systemu (oprogramowania/aplikacji) do testów, wraz z załącznikami: elektroniczną wersją przekazanego Oprogramowania (kody źródłowe oraz wersja

instalacyjna), scenariuszami testowymi oraz raportem z wynikami testów wewnętrznych przeprowadzonych w środowisku Wykonawcy.

4. Wraz z wersją systemu (oprogramowania/aplikacji) do testów Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję instalacji oprogramowania w środowiskach Zamawiającego.
5. Instalacja Oprogramowania będzie realizowana przez pracowników Zamawiającego a wykonawca udzieli wsparcia w zakresie diagnozy i naprawy błędów w przypadku wystąpienia błędów instalacji.
6. Warunkiem rozpoczęcia Testów jest przekazanie przez Wykonawcę raportu z testów wewnętrznych potwierdzających pozytywne przejście scenariuszy testowych i instalacja oprogramowania w środowiskach Zamawiającego bez błędów.

Zamawiający dokona oceny Oprogramowania przekazanego do testów pod kątem zgodności z Analizą Biznesową i Projektem Technicznym , w tym celu zostaną przeprowadzone następujące testy:

- Testy akceptacyjne modułów centralnych
- Testy akceptacyjne aplikacji mobilnej
- Testy wydajności
- Testy badania UX
- Testy bezpieczeństwa
- Testy integracyjne

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Testów Oprogramowania.
8. Testy Oprogramowania przeprowadzane są na Oprogramowaniu zainstalowanym zgodnie z pkt. 5.
9. Zamawiający zakłada 2 tury Testów.
10. Testy zostaną przeprowadzone wg scenariuszy testowych przekazanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem że Zamawiający ma prawo wykonać testy według swoich scenariuszy.
11. Zamawiający na bieżąco zgłasza Wykonawcy wady Oprogramowania, które są dokumentowane w Raporcie z Testów. Raport z Testów przygotowuje i prowadzi Wykonawca. Wady wykryte podczas Testów dzielą się na poniższe kategorie:

a) Błąd krytyczny – zachodzi, gdy wystąpi przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:
   - całkowity brak odpowiedzi systemu na sygnały;
   - brak działania lub implementacji istotnej funkcjonalności;
   - błędy innych typów uniemożliwiające korzystanie z systemu lub jego istotnej funkcjonalności;
   - brak spełnienia wymagania pozafunkcjonalnego;
   - brak spełnienia zapisu formalnego Umowy lub Zamówienia związanego z cechami pozafunkcjonalnymi, względem lub z funkcjonalnością systemu (np. niezgodność ze standardami i normami przywołanymi w Umowie);

b) Błąd poważny – zachodzi, gdy wystąpi przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:
   - nieprawidłowe działanie systemu inne niż dotyczące istotnej funkcjonalności systemu;
   - wydajność systemu uniemożliwiająca realizację testów w oczekiwanym czasie;
   - powtarzające się błędy kosmetyczne i średnie utrudniające realizowanie testów (np. okazjonalne wylogowanie użytkownika, zrywanie połączeń, uciążliwe komunikaty,
   - konieczność nieplanowanego wielokrotnego powtarzania tych samych czynności);
   - komunikat wprowadzający użytkownika w błąd co do wykonania istotnej funkcjonalności;

c) Błąd średni – zachodzi, gdy wykryta zostanie wada Oprogramowania niewpływająca na możliwość korzystania z funkcjonalności. Przykłady Błędów średnich:
   - niezgodna z wymaganiami konieczność wywoływania tej samej funkcji wielokrotnie w celu uzyskania pojedynczego rezultatu;
   - przy wywoływaniu funkcjonalności pojawia się komunikat o błędzie, jednak system później
   - realizuje działania związane z funkcjonalnością;
   - komunikat wprowadzający użytkownika w błąd co do wykonania innej niż istotna
   - funkcjonalności;

- przekroczony czas reakcji systemu w stosunku do wymaganej jego wydajności;

d) Błąd kosmetyczny – zachodzi w sytuacji, gdy zaistnieje niezgodność sposobu prezentacji informacji w systemie niezgodna z wymaganiami i nie ma to wpływu na wykorzystanie jakiejkolwiek funkcjonalności lub spełnienie standardów (np. defekt ergonomiczny). Przykłady Błędów kosmetycznych:
   - niewłaściwy rozmiar okna wymagający jego zmiany w celu realizacji przypadku testowego;
   - literówki w interfejsie użytkownika;
   - komunikat zgodny co do wartości informacyjnej jednak niezgodny ze specyfikacją co do brzmienia.

12. Zamawiający ma prawo zgłaszania wad do obszarów uprzednio zaakceptowanych jeżeli ujawniły się już po ich akceptacji.
13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych w Raporcie z Testów wad wykrytych podczas Testów i ponownego przedstawienia Oprogramowania do testów. Testy zostają powtórzone.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Testów z udziałem podmiotu trzeciego lub przez podmiot trzeci, w tym testów regresji i testów penetracyjnych.
15. Testowane oprogramowanie będzie mogło być przekazane do instalacji w środowisku produkcyjnym i wejść w fazę produkcyjnego uruchomienia tj. okres stabilizacji w przypadku wystąpienia określonych ilości błędów:

Kategoria błędu	Maksymalna ilość błędów
Krytyczny	0
Poważny	0
Średni	2
Kosmetyczny	8

16. W przypadku spełnienia założeń z punktu 15, Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru Produktu – Testy i oprogramowanie zostaje skierowane do produkcyjnego uruchomienia. W przypadku, gdy w ponownie przeprowadzonych Testach zostaną zgłoszone wady Zamawiający odmawia odbioru Produktu Testy .
17. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Rozbieżności Produktu, w którym szczegółowo zostanie określony termin usunięcia występujących błędów w Oprogramowaniu zidentyfikowanych podczas Testów. Do czasu usunięcia wad Oprogramowania, przesuwa się okres stabilizacji systemu w fazie produkcyjnego uruchomienia systemu oraz odbiór końcowy.

1. Po zakończeniu fazy testów nastąpi instalacja systemu Odyseusz 2.0 w środowisku produkcyjnym Zamawiającego.
2. System Odyseusz 2.0 zostanie uruchomiony produkcyjnie i nastąpi faza stabilizacji systemu w ramach której będzie monitorowane działanie systemu i diagnoza wynikłych błędów i problemów.
3. Zakłada się że faza stabilizacji będzie trwał co najmniej 14 dni.
4. Zamawiający na bieżąco zgłasza Wykonawcy wady Oprogramowania, które są dokumentowane w System Zgłaszania Błędów.
5. Wady oprogramowania dzielą się na poniższe kategorie:
   a) Błąd krytyczny – zachodzi, gdy wystąpi przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:
      - całkowity brak odpowiedzi systemu na sygnały;
      - brak działania lub implementacji istotnej funkcjonalności;
      - błędy innych typów uniemożliwiające korzystanie z systemu lub jego istotnej funkcjonalności;
      - brak spełnienia wymagania pozafunkcjonalnego;
      - brak spełnienia zapisu formalnego Umowy lub Zamówienia związanego z cechami pozafunkcjonalnymi, względem lub z funkcjonalnością systemu (np. niezgodność ze standardami i normami przywołanymi w Umowie);
   b) Błąd poważny – zachodzi, gdy wystąpi przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:
      - nieprawidłowe działanie systemu inne niż dotyczące istotnej funkcjonalności systemu;

- wydajność systemu uniemożliwiająca realizację testów w oczekiwanym czasie;
- powtarzające się błędy kosmetyczne i średnie utrudniające realizowanie testów (np. okazjonalne wylogowanie użytkownika, zrywanie połączeń, uciążliwe komunikaty,
- konieczność nieplanowanego wielokrotnego powtarzania tych samych czynności);
- komunikat wprowadzający użytkownika w błąd co do wykonania istotnej funkcjonalności;

c) Błąd średni – zachodzi, gdy wykryta zostanie wada Oprogramowania niewpływająca na możliwość korzystania z funkcjonalności. Przykłady Błędów średnich:
- niezgodna z wymaganiami konieczność wywoływania tej samej funkcji wielokrotnie w celu uzyskania pojedynczego rezultatu;
- przy wywoływaniu funkcjonalności pojawia się komunikat o błędzie, jednak system później
- realizuje działania związane z funkcjonalnością;
- komunikat wprowadzający użytkownika w błąd co do wykonania innej niż istotna
- funkcjonalności;
- przekroczony czas reakcji systemu w stosunku do wymaganej jego wydajności;

d) Błąd kosmetyczny – zachodzi w sytuacji, gdy zaistnieje niezgodność sposobu prezentacji informacji w systemie niezgodna z wymaganiami i nie ma to wpływu na wykorzystanie jakiejkolwiek funkcjonalności lub spełnienie standardów (np. defekt ergonomiczny). Przykłady Błędów kosmetycznych:
- niewłaściwy rozmiar okna wymagający jego zmiany w celu realizacji przypadku testowego;
- literówki w interfejsie użytkownika;
- komunikat zgodny co do wartości informacyjnej jednak niezgodny ze specyfikacją co do brzmienia.

6. Zamawiający ma prawo zgłaszania wad do obszarów uprzednio zaakceptowanych jeżeli ujawniły się już po ich akceptacji.
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych podczas produkcyjnego uruchomienia wad. Wykonawca będzie zobligowany do diagnozy i naprawy wykrytych w fazie stabilizacji błędów działania systemu Odyseusz 2.0, w szczególności awarii, błędów krytycznych i błędów poważnych blokujących działanie systemu.
8. Oprogramowanie będzie mogło być poddane odbiorowi w przypadku wystąpienia określonych ilości błędów:

Kategoria błędu	Maksymalna ilość błędów
Krytyczny	0
Poważny	0
Średni	2
Kosmetyczny	8

9. W przypadku spełnienia założeń z punktu 8, Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru Produktu System Odyseusz 2.0, a w przypadku, niespełnienia założeń Zamawiający odmawia odbioru Oprogramowania.
10. Działanie systemu bez błędów krytycznych i poważnych będzie podstawą do podpisania Protokołu Odbioru Produktu system Odyseusz oraz Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawa podpisania Protokołu Końcowego będą podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru Produktu dla wszystkich produktów stanowiących przedmiot zamówienia.
11. Po podpisaniu Protokołu Końcowego wykryte wady i błędy systemu Odyseusz 2.0 będą naprawiane przez Wykonawcę zgodnie z warunkami świadczenia gwarancji.

4. Procedura odbioru Produktu Szkolenia Administratorów i Użytkowników

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Raportu ze Szkolenia zawierającego co najmniej opis zakresu szkolenia, ilość godzin, listę obecności w terminie 2 dni roboczych od jego zakończenia.
2. Zamawiający dokona analizy Raportu ze Szkolenia w terminie 3 dni roboczych i zgłosi uwagi. W przypadku braku uwag Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Produktu. W przypadku uzasadnionych uwag Zamawiającego do szkolenia Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ponownie przeprowadzi szkolenie lub Strony uzgodnią obniżenie wynagrodzenia za szkolenie.

3. Przed przeprowadzeniem szkolenia Zamawiający dokonuje odbioru materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Wykonawcę. Odbiór materiałów szkoleniowych odbywa się zgodnie z procedurą odbioru produktu typu Dokumentacja.

20. Warunki świadczenia gwarancji

1. Postanowienia ogólne

1. Zgłoszenia błędów wykonywane będą zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
2. Zgłoszenia będą dokonywane poprzez System Zgłaszania Błędów udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub na wskazany przez wykonawcę adres email. Wykonawca zapewni dostęp do Systemu Zgłaszania Błędów wskazanym pracownikom Zamawiającego.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy na adres email osoby upoważnionej do kontaktów w ramach Umowy, listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń w terminie 5 dni od podpisania Umowy. Zmiana lub rozszerzenie listy pracowników upoważnionych będzie następowało w analogiczny sposób i nie wymaga aneksowania umowy.
4. W przypadku dokonywania zgłoszenia błędu za pośrednictwem e-maila, Wykonawca wskaże Zamawiającemu adres email lub adres systemu zgłoszeń w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zgłoszenie dokonane z adresu innego niż własny lub pod innym adresem e-maila nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do reakcji.

2. Zobowiązania Wykonawcy

1. W odniesieniu do zgłoszeń błędów dot. systemu Odyseusz 2.0, objętych Umową, Wykonawca zobowiązuje się do:
   - rozwiązywania problemów Zamawiającego, w tym poprzez merytoryczną pomoc konsultantów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, bądź poprzez zaplanowaną asystę stanowiskową,
   - podejmowania reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego błędy w Oprogramowaniu i błędy eksploatacyjne oraz ich naprawy w czasie zgodnym z wymogami opisanymi w punkcie „Naprawa błędu".
2. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu Systemu Zgłaszania Błędów, który będzie umożliwiał dokonanie zgłoszenia błędu w działaniu Oprogramowania, o zawartości merytorycznej co najmniej odpowiadającej informacjom zawartym na wzorze wiadomości e-mail zgłoszenia określonej w pkt 3 ppkt. 3 poniżej. System Zgłaszania Błędów powinien być dostępny dla upoważnionych użytkowników, rejestrowanych na podstawie adresu e-mail, w trybie 24h/7dni w tygodniu poprzez sieć internetową. Narzędzie powinno wspierać podstawowe funkcjonalności, takie jak:
   - przyjmowanie zgłoszeń błędów, incydentów, usterek,
   - kategoryzowanie incydentów, nadawanie im priorytetów, terminów realizacji,
   - delegowanie zgłoszeń do odpowiednich osób,
   - monitorowanie statusów zgłoszeń i śledzenie historii ich realizacji,
   - raportowanie.

3. Zgłoszenie Błędu

1. W razie wystąpienia błędu upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje zgłoszenia błędu. Zgłoszenie błędu polega na przekazaniu Systemem Zgłaszania Błędów lub e-mailem zgłoszenia zawierającego opis błędu w działaniu Systemu.
2. Zgłoszenie uznaje się za dokonane z chwilą zarejestrowania zgłoszenia w Systemie Zgłaszania Błędów

lub otrzymania potwierdzenia o dostarczeniu wiadomości e-mail.

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
   - Data wystąpienia błędu: [data]
   - System: [nazwa systemu/ modułu dla którego wystąpił błąd]
   - Środowisko: [nazwa środowiska dla którego wystąpił błąd]
   - Wersja: [wersja systemu dla której wystąpił błąd]
   - Osoba zgłaszająca: [imię i nazwisko osoby zgłaszającej błąd]
   - Lokalizacja: [Centrala/ nazwa placówki zagranicznej]
   - Numer telefonu: [numer kontaktowy do osoby zgłaszającej błąd]
   - Opis błędu: [opis błędu]
   - Opis czynności wykonywanych przez użytkownika do momentu wystąpienia błędu: [opis czynności]
   - Inne okoliczności / informacje dodatkowe: [dodatkowe informacje]
4. Strony ustalają, że w przypadku awarii Systemu Zgłaszania Błędów zgłoszenia o błędach w działaniu Systemu Odyseusz 2.0 będą przekazywane do Wykonawcy drogą mailową.
5. Po wznowieniu działania Systemu Zgłoszenia Błędów wszystkie zgłoszenia o błędach przekazane Wykonawcy drogą mailową muszą być przeniesione do wyżej wymienionego systemu.
6. Zgłoszenie błędu:
   1) realizowane za pośrednictwem wiadomości e-mail uznaje się za dokonane z chwilą wysłania Zgłoszenia przez Zamawiającego,
   2) otrzymane po godz. 16.15 lub w dni ustawowo wolne od pracy traktowane będzie jako powiadomienie otrzymane o godz. 8.15 następnego dnia roboczego.
7. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszona wada lub błędne działanie Systemu Odyseusz 2.0 nie podlega gwarancji, Wykonawca argumentuje swoją decyzję poprzez przedstawienie Zamawiającemu przeprowadzonej analizy zgłoszonego błędu. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z analizą zgłoszonego błędu.

4. Naprawa błędu

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wady w jak najkrótszym czasie, przy czym maksymalne czasy do naprawy wady zostały przedstawione w ust. 5.
2. Wykonawca zobowiązuje się należycie zabezpieczyć wprowadzone dane do Systemu Odyseusz 2.0 przy wystąpieniu usterki, a następnie przywrócić je po zakończeniu naprawy błędu.
3. Dopuszcza się możliwość dokonania naprawy błędu przywracającej pełną sprawność funkcjonalną Systemu Odyseusz 2.0 środkami zastępczymi, gdyby miało to być konieczne dla dotrzymania terminów dokonania naprawy wymienionych w ust. 5.
4. W celu klasyfikacji zgłoszeń i wskazania sposobu usunięcia wad wprowadza się następujące pojęcia:
   a. błąd – stan Systemu, spowodowany wadami Oprogramowania, w którym część Systemu nie funkcjonuje zgodnie z Dokumentacją, mogący skutkować lub skutkujący ograniczeniem bądź brakiem realizacji dowolnej funkcji Systemu;
      i) Kategoria zgłoszenia A (sytuacja awaryjna) – wystąpił błąd, którego skutki spowodowały zatrzymanie Systemu lub systemu składowego;
      ii) Kategoria zgłoszenia B – wystąpił błąd, stwarzający istotne ograniczenie w działaniu Systemu lub systemu składowego, uniemożliwiający realizację funkcji biznesowych Systemu lub systemu składowego;
      iii) Kategoria zgłoszenia C – działanie Systemu lub systemu składowego w sposób niezgodny z Dokumentacją;
   b. rozwiązanie – zmiana wykonana, dostarczona lub zalecona w dostarczonym przez Wykonawcę Oprogramowaniu, której skutkiem jest eliminacja błędu poprzez przywrócenie Systemowi funkcjonalności w pełni zgodnej z Dokumentacją. W szczególności zmiana wykonana w kodzie

Oprogramowania, zmiana parametrów lub porada usuwająca przyczyny zgłoszenia błędu i powodująca prawidłowe działanie Systemu;

c. środek zastępczy – tymczasowe Rozwiązanie błędu, nieeliminujące całkowicie przyczyny jego powstania, ale zmniejszające Kategorię błędu;

5. Maksymalny czas do naprawy wady:

Kategoria błędu	Maksymalna ilość dni na poprawę błędu od daty/godziny przekazania zgłoszenia błędu
A	1 dzień roboczy
B	3 dni roboczych
C	10 dni roboczych

5. Zakończenie naprawy Błędu

1. Po wykonaniu przez Wykonawcę naprawy, Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia testów wykonanego zlecenia. Czas trwania testów nie jest wliczany do czasu naprawy wady.
2. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o pozytywnym zakończeniu testów lub zgłosić uwagi, co do sposobu realizacji naprawy.
3. Jeśli Zamawiający zgłosił uwagi co do sposobu realizacji naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji naprawy z uwzględnieniem zgłoszonych przez Zamawiającego uwag oraz do ponownego zgłoszenia gotowości do testów wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Po ponownej naprawie Wykonawca postąpi zgodnie z ust. 1. Czas od otrzymania uwag, co do sposobu realizacji naprawy, do ponownego zgłoszenia gotowości do testów jest wliczany do czasu naprawy.
4. Jeżeli naprawa błędów Oprogramowania wiązała się z koniecznością naniesienia poprawek do dokumentacji, wówczas Wykonawca przekaże zaktualizowaną dokumentację. Wykonawca ustali z Zamawiającym czas w jakim zaktualizowana dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu. Po pozytywnej weryfikacji wprowadzonych zmian uprawniony pracownik Zamawiającego zamyka zgłoszenie lub gdy wprowadzone zmiany nie spełniają jego oczekiwań przekazuje swoje uwagi. Po zamknięciu zgłoszenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, realizacja zgłoszenia jest zakończona. W przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego zgłoszenie zostanie automatycznie zamknięte po upływie 10 dni roboczych.

6. Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na każdy przedmiot umowy na okres wskazany w Umowie, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, że gwarancja i rękojmia wygasa w trybie natychmiastowym, w przypadku modyfikacji, wykonanej przez podmiot trzeci, dokonanej na przedmiocie, dla którego udzielono gwarancji i rękojmi bez uprzedniej zgody Wykonawcy przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr …….2025

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie (kod 00-580) przy Al. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez ……., w imieniu którego działa:

…… - Dyrektor ……,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

……. z siedzibą w …… (kod ……), przy ul. ……., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd ..... KRS pod nr KRS ……., NIP ……., REGON ……., kapitał zakładowy w wysokości ……. (wpłacony w całości), reprezentowaną przez:

…….

zwaną dalej **„Wykonawcą**”,

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**” lub „**Stroną**” każdy z osobna.

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „…….”, znak BP……., w trybie ……. na podstawie art. …….. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2024 poz. 1320).

§ 1 Definicje pojęć

1. Niniejsza umowa określa prawa i obowiązki Stron związane ze świadczeniem usługi zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu Odyseusz 2.0 na potrzeby projektu rozbudowy systemu Odyseusz realizowanego ze środków unijnych w ramach Porozumienia nr KPOD.05.06-IW.06-0009/24-00 w ramach Inwestycji C2.1.1: „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie” finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu Odyseusz 2.0 na infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie i dostawa następujących produktów i usług:
   1) Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0.
   2) Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0 zawierający:
      a) projekt UX,
      b) projekt graficzny modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
      c) projekt graficzny aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
      d) projekt API do wymiany informacji z systemem mObywatel,
      e) specyfikację dodatkowego oprogramowania wymaganego do działania systemu Odyseusz 2.0.

3) Dostawa dodatkowego oprogramowania wymaganego do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0.
4) Dostarczenie instrukcji instalacji i konfiguracji infrastruktury do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0
5) Wytworzenie systemu Odyseusz 2.0 składającego się z:
   a) modułów centralnych (bez aplikacji mobilnej),
   b) aplikacji mobilnej „Polak za granicą”
6) Przeprowadzenie testów systemu Odyseusz 2.0:
   a) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0,
   b) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych aplikacji mobilnej "Polak za granicą",
   c) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych całości systemu Odyseusz 2.0,
   e) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa,
   f) Przeprowadzenie testów wydajności,
   g) Przeprowadzenie testów badań UX.
7) Przeprowadzenie testów integracyjnych systemu Odyseusz 2.0:
8) Dokumentacja techniczna systemu Odyseusz 2.0.
9) Dokumentacja użytkowa systemu Odyseusz 2.0:
   a) Dokumentacja Użytkownika,
   b) Dokumentacja Administratora.
10) Materiały szkoleniowe.
11) Szkolenia Administratorów i Użytkowników.
12) Produkcyjne uruchomienie systemu Odyseusz 2.0
13) Przekazanie praw autorskich do wytworzonych produktów, tj. Systemu Odyseusz 2.0 oraz produktów typu dokumentacja, będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, które powstaną w wyniku wykonywania Umowy.
14) Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty i wykonane usługi (zgodnie z ofertą).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy wraz z procedurami odbioru dla poszczególnych typów produktów zawiera załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”).

§ 3 Miejsce świadczenia

1. Przedmiot będzie wykonywany w lokalizacjach Wykonawcy, z wyjątkiem wskazanych przez Zamawiającego prac wdrożeniowych, które będą wykonywane w lokalizacjach Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy i z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający jest uprawniony na etapie realizacji Umowy do wskazania usług, które oprócz prac wdrożeniowych muszą być wykonywane w lokalizacjach Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

§ 4 Termin realizacji Umowy

1. Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia **17.04.2026** roku, w tym potwierdzenie protokołem odbioru wykonania produktów:
   a) **Analiza Biznesowa** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **30.11.2025 r**.
   b) **Projekt Techniczny** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **20.12.2025 r**.
   c) **Infrastruktura** skonfigurowana do instalacji systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **20.01.2026 r**.
   d) **System Odyseusz 2.0 (moduły centralne**, bez aplikacji mobilnej "Polak za granicą") zainstalowany w środowisku Zamawiającego i przekazany do testów w terminie nie później niż do dnia **30.01.2026 r.**
   e) **System Odyseusz 2.0, moduł - aplikacja mobilna** "Polak za granicą" zainstalowana w środowisku Zamawiającego i przekazana do testów w terminie nie później niż do dnia

15.02.2026 r.

f) **Dokumentacja techniczna i użytkowa** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **28.02.2026 r**.
g) Przeprowadzenie **testów akceptacyjnych systemu Odyseusz 2.0**, w tym testów bezpieczeństwa, testów wydajności, testów badań UX w terminie nie później niż do dnia **16.03.2026 r**.
h) Przeprowadzenie **testów integracyjnych** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **31.03.2026 r**.
i) **Materiały szkoleniowe** w zakresie funkcjonalności systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **28.02.2026 r**.
j) **Szkolenie dla administratorów i użytkowników** systemu Odyseusz 2.0 w terminie nie później niż do dnia **31.03.2026 r**.
k) **Produkcyjne uruchomienie** systemu Odyseusz 2.0, w tym wykazu obywateli polskich przebywających w okręgu konsularnym oraz udostępnienie interesariuszom wszystkich e-usług w terminie nie później niż do dnia **17.04.2026 r**.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich …… (słownie: ……..). Całkowite wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia dla niżej wymienionych Produktów:
   a) Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   b) Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   c) Projekt UX systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   d) Dostawa i instalacja dodatkowego oprogramowania wymaganego do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0.
   e) Konfiguracja infrastruktury do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   f) Budowa prototypu modułów centralnych Systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   g) Budowa prototypu aplikacji mobilnej Systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   h) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych modułów centralnych systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   i) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych aplikacji mobilnej systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   j) Przeprowadzenie testów wydajności systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   k) Przeprowadzenie testów badania UX systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   l) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: ……. 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …….. 00/100) złotych brutto
   m) Przeprowadzenie testów integracyjnych systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie:

…… 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …… 00/100) złotych brutto

n) Dokumentacja techniczna systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: …… 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …… 00/100) złotych brutto

o) Dokumentacja użytkowa systemu Odyseusz 2.0 wyniesie …… (słownie: …… 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …… 00/100) złotych brutto

p) Materiały szkoleniowe wyniesie …… (słownie: …… 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …… 00/100) złotych brutto,

q) Szkolenia Administratorów i Użytkowników wyniesie …… (słownie: …… 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …… 00/100) złotych brutto,

r) Płatność za oprogramowanie wyniesie …… (słownie: …… 00/100) złotych netto, tj. …… (słownie: …… 00/100) złotych brutto.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia płatne będzie po odbiorze każdego z Produktów, potwierdzonym podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Produktu, z zaostrzeniem że płatność za oprogramowanie (tj. ust. 1 lit. r) zostanie zrealizowana na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki, należności, cła, opłaty oraz inne obciążenia, jakie mogą zostać nałożone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji Umowy nastąpi przeniesienie praw autorskich, każdorazowo wartość tychże praw autorskich zostanie odrębnie wyszczególniona na fakturze. Wartość praw autorskich zawarta będzie w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego przelewem na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia dokumentu księgowego Zamawiającemu wraz z podpisanym przez obie Strony Protokołem Odbioru Produktu. Faktury w formie elektronicznej doręcza się na adres: BIT.Sekretariat@msz.gov.pl
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień przekazania polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6 Warunki ogólne wykonania Umowy

1. Najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Strony wymienią się oświadczeniami zawierającymi aktualne dane kontaktowe osób uprawnionych do kontaktów. Strony zobowiązują się do bieżącego aktualizowania wymienionych oświadczeń w każdym przypadku wymagającym jakichkolwiek zmian.
2. Najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osobach skierowanych do realizacji Umowy, przesyłając do Zamawiającego wykaz osób, który zawierał będzie dane, o których mowa w ust. 5. Do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca skieruje co najmniej osoby wskazane w ofercie. Wykonawca może skierować do realizacji Umowy dodatkowe osoby poza te wskazane w ofercie.
3. W trakcie obowiązywania Umowy, w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 2, Wykonawca dokona zmiany w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 oraz jego aktualizacja każdorazowo będzie podlegała akceptacji Zamawiającego.
4. W przypadku konieczności zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawca skieruje do realizacji Umowy osobę o kwalifikacjach nie mniejszych niż wskazane dla danej roli w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.4 SWZ. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamykającemu opis wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia kierowanej osoby.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla dopuszczenia poszczególnych osób do wykonywania przedmiotu Umowy. W tym

celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji Umowy (imię i nazwisko) wraz z numerami PESEL (w przypadku braku nr PESEL, nr i rodzaj dokumentu tożsamości oraz data i miejsce urodzenia), celem przeprowadzenia ich weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia wyników weryfikacji.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania wymiany oddelegowanego pracownika Wykonawcy bądź innej osoby będącej w dyspozycji Wykonawcy zaangażowanej w realizację Umowy jeżeli jego kandydatura zostanie zakwestionowana przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Korzystając z uprawnienia określonego w niniejszym ustępie, Zamawiający jest zobowiązany zwrócić się pisemnie do Wykonawcy z wnioskiem o wymianę oddelegowanego pracownika.
7. W przypadku określonym w ust. 5 albo w przypadku braku akceptacji Zamawiającego na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania nowej osoby w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, w tym w zakresie ruchu osobowego, obowiązujących w siedzibie Zamawiającego oraz do stosowania się do wytycznych i instrukcji Zamawiającego w tym zakresie. Zobowiązanie to dotyczy także wszelkich osób wykonujących w jego imieniu lub na jego rzecz umowę, w tym ewentualnych podwykonawców.
9. Przedstawiciel Zamawiającego będzie sprawował stały nadzór nad osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę przebywającymi lub poruszającymi się w miejscach, w których umowa będzie realizowana, zaś dostęp do wydzielonych obszarów, stref chronionych i systemów teleinformatycznych będzie mógł nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w wewnętrznych przepisach Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i czego zobowiązuje się przestrzegać oraz zobowiązuje do przestrzegania tych regulacji wszystkie osoby uczestniczące w realizacji Umowy na jakimkolwiek jej etapie.
10. Przy przetwarzaniu danych osobowych Strony będą przestrzegać zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016r. L 119. s. 1, dalej „RODO"). Strony zobowiązują się do wykonania obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób reprezentujących Strony oraz wskazanych przez drugą Stronę do kontaktu oraz wykonania Umowy. W tym celu Wykonawca przekaże swoim pracownikom i współpracownikom informacje określone w załączniku nr 2 do Umowy, a Zamawiający swoim pracownikom informacje określone w załączniku nr 3 do Umowy.
11. W związku z realizacją Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania. Odrębna umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (Standardowe klauzule umowne), zgodna ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy, zostanie zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą przed rozpoczęciem przez niego przetwarzania danych osobowych.
12. Najpóźniej z chwilą rozpoczęcia testów akceptacyjnych oprogramowania Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontaktów serwisowych za pomocą następujących kanałów zgłoszeniowych:
    a) Systemu Zgłaszania Błędów działającego w formie portalu zgłoszeniowego www i działającego w sposób nieprzerwany i nieograniczony w trybie 24/7, umożliwiającego monitorowanie statusów realizacji zgłoszenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu procedury zgłaszania i obsługi błędów w Systemie Zgłaszania Błędów,
    b) Poczty elektronicznej działającej w sposób nieprzerwany i nieograniczony w trybie 24/7.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, z uwzględnieniem światowych standardów profesjonalnej obsługi systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
14. W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w Polsce oraz przepisami unijnymi, w zakresie w jakim ww. przepisy prawa i zasady będą odnosić się do Systemu i przetwarzanych w nim danych osobowych lub będą

miały wpływ na jego funkcjonalność i działanie.

15. Wykonawca zapewni, że System będzie gwarantować bezpieczeństwo przetwarzanych w nim danych, w tym posiadać mechanizmy zapewniające poufność, integralność, dostępności przetwarzanych danych oraz rozliczalność dostępu do systemu.
16. Podczas projektowania i prac programistycznych Wykonawca, uwzględni środki techniczne mające na celu skuteczną realizację zasad ochrony danych, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 25 i 32 RODO.
17. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą, przekazując mu informacje o wskazanych wyżej przepisach i zasadach na wszystkich etapach realizacji Umowy.
18. Wykonawca zapewni, że funkcjonalność Systemu będzie zgodna w szczególności z:
    a) przepisami prawa polskiego;
    b) regulacjami dotyczącymi MSZ wynikającymi z przepisów, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także zaleceniami i opiniami wydawanymi przez instytucje Unii Europejskiej;
19. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO i daje gwarancje ich wdrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz zgodności ich przetwarzania z obowiązującym prawem, w szczególności RODO.

§ 7 Procedury odbioru zasady świadczenia usług gwarancyjnych

Procedury odbioru oraz zasady świadczenia usług gwarancyjnych zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ).

§ 8 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać go z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, z uwzględnieniem światowych standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz w terminach określonych w Umowie.
2. Wykonawca zapewnia poprawne funkcjonowanie Systemu Odyseusz 2.0, także w środowisku testowym, szkoleniowym i produkcyjnym Zamawiającego oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad ukrytych, powstałych czy ujawnionych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji.
3. Wykonawca zobowiązuje się, na każdym etapie realizacji Umowy, do ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, w tym udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących postępu prac nad Przedmiotem Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie moderatorem spotkań roboczych oraz będzie dokumentował ich przebieg w postaci notatki zawierającej co najmniej podjęte ustalenia i zobowiązania Stron. Notatka sporządzona przez Wykonawcę, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty spotkania będzie przedstawiana Zamawiającemu do akceptacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać przy realizowaniu przedmiotu Umowy procedury opisane w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ) oraz zapewnić zawarte tam poziomy SLA i terminy oraz uzgodnienia.
6. Wykonawca zwolni Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw patentowych, znaku towarowego lub podobnych praw własności stron trzecich, które to roszczenia mogłyby powstać w rezultacie realizacji przez Wykonawcę prac będących przedmiotem Umowy.

§ 9 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy należytej realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności utrzymywać na swoich zasobach środowisko testowe, szkoleniowe i produkcyjne Systemu Odyseusz 2.0.

2. Zamawiający nie dopuszcza zdalnego dostępu do swoich środowisk, ale zobowiązuje się aktywnie pośredniczyć w diagnostyce błędów, przeprowadzaniu testów, uruchamianiu dostarczonych zadań/task czy skryptów, każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu prac i terminów oraz zgodnie z regułami bezpieczeństwa obowiązującymi u Zamawiającego.
3. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie udzielania wyjaśnień konsultantom Wykonawcy oraz przekazywania dokumentacji i materiałów pomocnych do realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności do jego realizacji w zakresie Produktu Analiza Biznesowa.

§ 10 Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
   1) w przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów wskazanych w § 4 Umowy – w wysokości **0,5 %** (słownie: pół procenta) wynagrodzenia brutto danego Produktu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wartość kar umownych naliczonych z tego tytułu przy wykonywaniu nie może przekroczyć 100 % wartości tego Produktu;
   2) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zaproponowania kandydata zmieniającego osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy – w wysokości **0,3 %** (słownie: trzech dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek;
   3) w przypadku zwłoki Wykonawcy - w naprawie błędu w stosunku do terminów określonych w pkt 20. Warunki świadczenia gwarancji Załącznika nr 1 do Umowy (OPZ) - w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
   4) w przypadku złamania przez Wykonawcę zasady poufności, o której mowa w § 12 Umowy – w wysokości **3 %** (słownie: trzech procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
   5) w przypadku naruszenia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych – w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
   6) w przypadku odstąpienia od Umowy albo wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10 %** (słownie: dziesięciu procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
   7) w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w rozumieniu ust. 2 i 3 poniżej - w wysokości **0,2 %** (słownie: dwóch dziesiątych procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek;
   8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 2 Umowy – w wysokości 5000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
2. Przez niewykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie po stronie Wykonawcy okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione, w szczególności polegających na nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Umowy.
3. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji po stronie Wykonawcy, powodujących wykonanie przez niego obowiązków wynikających z Umowy w sposób niezgodny z umową, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu, miejsca i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 40% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

6. Niezależnie od zawartych w Umowie postanowień dotyczących kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy (potrącenie umowne); art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie wymagalności nie stosuje się. W przypadku braku możliwości potrącenia, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić należną karę umowną w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w tym wezwaniu.

§ 11 Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na każdy Produkt przedmiotu zamówienia na okres ……(słownie: ……) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, że gwarancja i rękojmia wygasa w trybie natychmiastowym, w przypadku modyfikacji, wykonanej przez podmiot trzeci, dokonanej na przedmiocie, dla którego udzielono gwarancji i rękojmi bez uprzedniej zgody Wykonawcy przedmiotu Umowy. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje poprawne działanie Oprogramowania, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ), oraz poprawność i kompletność Dokumentacji odzwierciedlającej stan rzeczywisty Systemu Odyseusz 2.0.
3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady i usterki w Oprogramowaniu wynikające z jego modyfikacji wykonanych na podstawie zleceń Zamawiającego w ramach i na podstawie Umowy oraz aktualizował Dokumentację.
4. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie Systemu Odyseusz 2.0. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Systemu Odyseusz 2.0, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminach i na zasadach określonych dla gwarancji w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ).
5. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1-4, wszystkie błędy w funkcjonowaniu Systemu Odyseusz 2.0, będą usuwane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Wszelkie koszty związane z usunięciem ww. błędów pokrywać będzie Wykonawca.
6. Wykonawca gwarantuje, że:
    1) dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Umowy rozwiązania informatyczne są wolne od wad,
    2) nośniki, na których przekazane zostanie Oprogramowanie, będą wolne od wad.
7. Gwarancją nie są objęte wady i usterki, które są spowodowane:
    1) zmianami dokonanymi w Oprogramowaniu, w szczególności zmianami w kodzie źródłowym Oprogramowania lub poprzez parametryzację Oprogramowania przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie bez autoryzacji Wykonawcy;
    2) usterkami bądź nieprawidłowym działaniem sprzętu komputerowego lub oprogramowania współdziałającego z Oprogramowaniem lub zainstalowanego na sprzęcie komputerowym, a nie stworzonego (dedykowanego) lub standardowego dostarczonego przez Wykonawcę;
    3) usterkami bądź nieprawidłowym działaniem sieci komputerowej lub brakiem odpowiedniej przepustowości łącz;
    4) działaniem czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej;
    5) zmianami konfiguracji sprzętu komputerowego lub sieciowego przez nieuprawnione osoby.
8. Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę na własnym środowisku utrzymaniowym. Przygotowana poprawka będzie przez Wykonawcę testowana w środowisku testowym i ew. szkoleniowym Zamawiającego, a następnie będzie przekazana Zamawiającemu i przez niego wdrażana na środowisku produkcyjnym.
9. W szczególnych przypadkach Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni Wykonawcy stanowisko pracy wyposażone w niezbędną infrastrukturę sprzętową i sieciową wraz z niezbędnymi uprawnieniami administracyjnymi w celu ustalenia przyczyny wystąpienia zgłoszonego błędu

gwarancyjnego.

10. Naprawy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego będą świadczone przez Wykonawcę w terminie i godzinach ustalonych z Zamawiającym.
11. Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
12. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy w ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminach i na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ) – sekcja „Warunki świadczenia gwarancji", w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie.
13. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszystkie zgłoszone błędy, nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 12 Poufność

1. Strony zobowiązują się:
   1) zachować w tajemnicy wszystkie informacje, w tym dane osobowe, otrzymane od drugiej Strony lub informacje do których będą miały dostęp w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, w szczególności informacje prawne, organizacyjne, techniczne oraz technologiczne,
   2) wykorzystać te informacje jedynie w celach określonych w Umowie oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych,
   3) ujawnić informacje jedynie osobom zaangażowanym w wykonywanie Umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania, zapewniając przy tym, aby podmioty te nie ujawniały informacji osobom trzecim,
   4) nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać określonych wyżej informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w ust. 2. W takim przypadku wszystkie kopie informacji będą własnością Strony, która stanowi źródło informacji,
2. Wymogi zawarte w ust.1 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które:
   1) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości,
   2) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia zobowiązań o nieujawnianiu w stosunku do Strony zamówienia,
   3) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
   4) zostaną ujawnione przez Strony na żądanie organu sądowego lub administracyjnego albo gdy obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować o fakcie ujawnienia drugą Stronę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji w trybie i na zasadach określonych w ustawach regulujących ochronę tych informacji, do których będzie miał dostęp w związku z zawarciem Umowy lub wykonaniem zamówienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, ewentualnych podwykonawców oraz wszelkie inne osoby, którymi będzie posługiwać się przy wykonywaniu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy oświadczeń o zachowaniu poufności, podpisanych imiennie przez osoby wskazane do realizacji Umowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania oświadczeń, o których mowa w ust. 5, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy.
7. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę obowiązuje także po zakończeniu obowiązywania Umowy.

§ 13 Licencje i prawa autorskie

1. Zamawiający oświadcza, że:
   1) posiada autorskie prawa majątkowe do Systemu Odyseusz i jego poszczególnych

elementów, rozszerzenia do licencji oprogramowania narzędziowego, skryptu lub innej formy oprogramowania zawierającej kod wykonywalny oraz licencji na oprogramowania standardowe.

2) jest uprawniony do udzielenia sublicencji osobom trzecim na korzystanie z licencjonowanych elementów Systemu w zakresie posiadanej przez Zamawiającego licencji, w szczególności w celu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz Zamawiającego,
3) jest upoważniony do wykonywania zależnych praw autorskich do licencjonowanego oprogramowania oraz upoważniania innych osób do wykonywania takich praw,
4) posiadane licencje zapewniają możliwość swobodnego administrowania oprogramowaniem, jego konfigurowania, strojenia, parametryzacji, dopisywania kodu,
5) licencje nie ograniczają możliwości rozbudowy systemu informatycznego.

2. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową stworzony zostanie utwór w rozumieniu prawa autorskiego, wtedy w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego utworu na następujących polach eksploatacji:
   1) w przypadku programu komputerowego:
      a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
      b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany czy modyfikacje w programie komputerowym;
      c) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem programu komputerowego lub jego kopii
      d) wprowadzanie i korzystanie za pośrednictwem sieci Internet;
      e) dokonywanie modyfikacji oraz nowych funkcjonalności oprogramowania;
      f) łączenie fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywanie;
      g) przekształcanie formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, wymagany przez Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez Zamawiającego;
      h) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem i dzierżawa;
      i) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie oprogramowania w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym udostępnianie w sieciach komputerowych;
      j) dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowanie całości lub części oprogramowania, wprowadzanie jakichkolwiek zmian;
   2) w przypadku pozostałych utworów:
      a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
      b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
      c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznie wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie lub reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
      d) dokonywanie tłumaczeń, skrótów lub przeróbek.
3. W odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe wraz z ich opisem i komentarzem zrozumiałym dla osoby posiadającej wiedzę z dziedziny określonego języka oprogramowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia opisów i komentarzy, gdyby te okazały się niedostatecznie zrozumiałe.
4. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie zmian w przekazanych utworach (prawa zależne), wynikających z konieczności dokonywania w okresie późniejszym zmian, modyfikacji, ulepszeń utworu. Zamawiający ma prawo dokonywania modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania oraz udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim.
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych wykonawca przenosi na Zamawiającego

własność nośników, na których utwory zostały utrwalone.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów, o których mowa powyżej oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej.
7. Prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego z dniem zapłaty przez Zamawiającego za realizację produktu przedmiotu zamówienia.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu Umowy przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu Umowy, na osoby trzecie.
9. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wszelkie prawa własności intelektualnej niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę należą do Wykonawcy oraz są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń do takich praw w przyszłości. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw własności intelektualnej objętych niniejszym zapewnieniem Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie szkody (w tym koszty) jakie może ponieść zamawiający lub jakie będzie musiał zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, zastrzeżonego wzoru lub prawa ze znaku towarowego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający eksploatuje w sposób zgodny z Umową, użytkuje System Odyseusz 2.0, bądź dokumentację dostarczoną przez Wykonawcę.

§ 14 Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie to dokonuje się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, po upływie terminu określonego w pisemnym wezwaniu, pod warunkiem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpocznie pracy albo przerwie ją bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmie albo nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania wezwania;
3) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym;
4) w innych przypadkach wskazanych w Umowie.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni liczonych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu danego przypadku uzasadniającego odstąpienie od Umowy, po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu nie krótszego niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych.
5. W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy tylko świadczeń nieodebranych, umowa rozwiązuje się na przyszłość, a Wykonawcy należy się odpowiednia część wynagrodzenia za odebrane świadczenia.
6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. Odstąpienie od Umowy niezależnie od przyczyn nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia

należnych kar umownych.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy bądź odstąpienia od Umowy tylko w odniesieniu do świadczeń nieodebranych, Wykonawca będzie świadczył gwarancję na świadczenia odebrane zgodnie z Umową.
9. Zamawiający może wypowiedzieć umowę przed upływem okresu jej obowiązywania, o którym mowa w § 4, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku braku finansowania projektu rozbudowy systemu Odyseusz realizowanego ze środków unijnych w ramach Porozumienia nr KPOD.05.06-IW.06-0009/24-00 lub rozwiązania porozumienia.

§ 15 Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są:
   1) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;
   2) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;
3. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia.
4. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot Umowy.
5. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie Umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.
6. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie.
7. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

§ 16 Zmiany Umowy

1. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego Przedmiot Umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach i zakresie:
   1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień Umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ.
   2) w przypadku zmiany Harmonogramu realizacji projektu rozbudowy systemu Odyseusz realizowanego ze środków unijnych w ramach Porozumienia nr KPOD.05.06-IW.06-0009/24-00 dopuszcza się wydłużenie końcowego terminu realizacji umowy.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Strony mają prawo dokonać waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 6 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie szczegółowego wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, których zmiana ceny uprawnia Strony do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, to łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;

4) zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż od 1 marca 2025 r. i nie częściej niż raz na 6 miesięcy obowiązywania Umowy i będzie miała zastosowanie do wynagrodzenia liczonego po podpisaniu stosownego aneksu;
- na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony będą stosować średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie wydanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674).
4. W celu zawarcia stosownego aneksu, Strona występuje z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia przekazania wniosku, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
6. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.
7. Zawarcie aneksu w odniesieniu do zmian, o których mowa w ust. 2, o ile Strony dojdą w tej sprawie do porozumienia, nastąpi nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić, wyłącznie w zakresie kwoty płatności wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze niezapłaconego.
9. Zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17 Podwykonawstwo

1. Strony ustalają, że wykonanie części przedmiotu Umowy może zostać powierzone podwykonawcom.
2. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, która wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na jej zawarcie. W tym celu Wykonawca przestawi Zamawiającemu projekt Umowy przed jej zawarciem. Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo.
3. Brak zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w wymienionym terminie jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego projekt Umowy z podwykonawcą, powinien zawierać w szczególności regulacje zbieżne z postanowieniami Umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz musi określać wysokość i termin zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy czynności.
6. W przypadku braku zgody Zamawiającego na powierzenie części przedmiotu Umowy podwykonawcy na podstawie przedstawionej Umowy, obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca może, w trybie i na zasadach określonych powyżej, uzyskać zgodę na powierzenie usługi innemu podwykonawcy.
7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność z niniejszą umową postanowień Umowy zawartej z podwykonawcą i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony uzgadniają, że zgoda

Zamawiającego na zawarcie Umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

8. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do zmiany Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
9. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie części przedmiotu Umowy przez podwykonawcę upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy. Odpowiednio do zaistniałych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z podwykonawcą, przyjmując na siebie obowiązek realizacji usługi lub powierzenia ich innemu podwykonawcy, z zachowaniem trybu określonego w ust. 2-7. Niewywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku może skutkować odstąpieniem od Umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonemu Wykonawcy na wykonanie tego obowiązku.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy, nawet jeżeli poszczególne postanowienia Umowy nie stwierdzają tego wprost.
11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzyskania przez pracowników podwykonawcy akceptacji Zamawiającego dla dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami w § 6 umowy.

§18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł do dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości ……. zł (słownie: ……), tj. 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Wymieniona kwota została wniesiona w postaci ……
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody jaką Zamawiający poniósł w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ogranicza Zamawiającego w dochodzeniu roszczeń od Wykonawcy na zasadach ogólnych.
4. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, to wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
    c) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
    d) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
6. Warunkiem zwrotu przez Zamawiającego zabezpieczenia jest zaspokojenie przez Wykonawcę wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z umowy, w ustalonych zgodnie z niniejszą umową terminach.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy, których nie dotyczy ust. 1 :
    1) zmiana osób wskazanych do kontaktów i osób oddelegowanych do wykonywania Umowy zgodnie

z postanowieniami § 6 Umowy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych Stron.

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego potrącić ani przenieść na osobę trzecią żadnych wierzytelności wynikających z Umowy.
4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, musi zostać udzielona Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ilekroć umowa przewiduje obowiązek zachowania formy pisemnej, Strony wskazują, że dopuszczalne jest w ramach Umowy zastosowanie jako równoważnej formy elektronicznej określonej w art. 78(1) kodeksu cywilnego.
6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części Umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia, ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
7. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie do 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty otrzymania przez jedną ze Stron pisma wszczynającego spór, Strony mogą poddać go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowa zostaje zawarta w postaci elektronicznej (z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
10. Niżej wymienione załączniki stanowią integralna część Umowy.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna Zamawiającego - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Wykonawcy – Obowiązek informacyjny.
Załącznik nr 4 – Standardowe klauzule umowne dot. powierzenia danych osobowych - wzór.
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.
Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 7 – Lista pracowników wykonawcy delegowanych do realizacji Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Klauzula informacyjna Zamawiającego - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO".

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
   adres e-mail: iod@msz.gov.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzanie na postawie:
   a) w przypadku osób wskazanych do reprezentowania Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, której są one Stroną;
   b) w przypadku pracowników i współpracowników Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes Zamawiającego polegający na właściwej realizacji przedmiotu Umowy, w tym weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji Umowy;
   c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa siedziby MSZ;
4. Zakres przetwarzanych danych pracowników i współpracowników obejmuje:
   a) imię i nazwisko,
   b) obywatelstwo,
   c) pełniona funkcja,
   d) numer telefonu,
   e) adres poczty elektronicznej,
   f) inne dane zawarte w dokumentach przekazywanych przez Wykonawcę na potrzeby weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunków kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji Umowy
   g) nr PESEL (w przypadku braku nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz data i miejsce urodzenia),
   h) wizerunek, w przypadku gdy będzie wystawiana spersonalizowana karta identyfikacyjna,
   i) dane dotyczące pojazdu, w przypadku konieczności wjazdu na teren MSZ.
5. Dane zostały przekazane Ministerstwu Spraw Zagranicznych przez Wykonawcę.
6. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wynikającymi z niej regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8. Dane mogą być udostępnione osobom i podmiotom trzecim uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, w tym zostać przekazane służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art.

15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania oraz w art. 21 RODO (prawo do sprzeciwu), o ile będą miały zastosowanie.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Załącznik nr 3 do Umowy nr

Klauzula informacyjna Wykonawcy – Obowiązek informacyjny.

Załącznik nr 4 do Umowy

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE
MIĘDZY ADMINISTRATOREM A PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM

dotyczące przekazywania danych
do państw obszaru EOG oraz do państw trzecich, wobec których KE wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych

SEKCJA I

Klauzula 1

Cel i zakres

a) Celem niniejszych standardowych klauzul umownych („klauzule" lub „umowa") jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO").

b) Administrator(-rzy) i podmiot(-y) przetwarzający(-ce) zwani dalej łącznie „Stronami" lub osobno „Stroną", wymienieni w załączniku I uzgodnili niniejsze klauzule w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679, w związku z realizacją umowy nr…. z dnia …., zwanej „umowa główną".

c) Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku II.

d) Załączniki I–IV stanowią integralną część klauzul.

e) Niniejsze klauzule pozostają bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega administrator danych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.

f) Niniejsze klauzule same w sobie nie zapewniają wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

Klauzula 2

Niezmienność klauzul

a) Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.

b) Postanowienie to nie uniemożliwia stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach w treści umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z klauzulami umownymi ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 3

Wykładnia

a) Jeżeli w niniejszych klauzulach użyto terminów zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tym rozporządzeniu.

b) Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.

c) Niniejszych klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 4

Hierarchia

W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między Stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszych klauzul lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

Klauzula 5

Klauzula przystąpienia

a) Każdy podmiot niebędący stroną niniejszych klauzul może za zgodą wszystkich stron przystąpić do niniejszych klauzul jako administrator lub podmiot przetwarzający w dowolnym czasie, wypełniając załączniki i podpisując załącznik I.

b) Po wypełnieniu i podpisaniu załączników wymienionych w lit. a) podmiot przystępujący jest traktowany jako Strona niniejszych klauzul i ma prawa i obowiązki administratora lub podmiotu przetwarzającego, zgodnie z rolą nadaną mu w załączniku I.

c) Przed przystąpieniem do niniejszych klauzul jako ich Strona podmiot przystępujący nie ma żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych klauzul.

SEKCJA II

OBOWIĄZKI STRON

Klauzula 6

Opis przetwarzania

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku II.

Klauzula 7

Obowiązki stron

7.1. Polecenia

a) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.

b) Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

7.2. Ograniczenie celu

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku II, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

7.3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku II.

7.4. Bezpieczeństwo przetwarzania

a) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku III. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.

b) Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu oraz współpracownikom dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania.

c) Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności, zarówno w trakcie zatrudnienia bądź trwania innego stosunku prawnego, w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Zachowanie poufności dotyczy powierzonych przez administratora danych osobowych, a także wszelkich informacji, materiałów i dokumentów otrzymanych od administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakkolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

d) Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania poufności danych, o którym mowa w lit. c), nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez

pisemnej zgody administratora w innym celu niż wykonanie niniejszych klauzul, chyba że konieczność ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

e) Udzielenie dostępu o którym mowa w lit. b) oznacza nadanie przez podmiot przetwarzający upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z poleceniem administratora. W celu zapewnienia rozliczalności dostępu do powierzonych danych osobowych, podmiot przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, która powinna zawierać:

   1) imię i nazwisko osoby upoważnionej;
   2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

   Na każde żądanie administratora, podmiot przetwarzający ma obowiązek udostępnić mu ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

f) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 RODO.

7.5. Dane wrażliwe

Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

7.6. Dokumentacja i zgodność

a) Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszymi klauzulami.

b) Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi klauzulami.

c) Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności niezwłocznie przekazuje na żądanie administratora wszelkie informacje i dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO, a także wszelkie informacje niezbędne administratorowi do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty lub kontrole czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i w nich uczestniczy. Audyty lub kontrole przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu lub kontroli, administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma podmiot przetwarzający.

d) Administrator może przeprowadzić audyt lub kontrolę samodzielnie lub upoważnić do ich przeprowadzenia niezależnego audytora lub kontrolera. Audyty lub kontrole mogą również

obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty lub kontrole przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem, przy uwzględnieniu zapisów zamieszczonych w lit. e).

e) Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone:

   1) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych oraz w przypadku kontroli przetwarzania danych osobowych prowadzonej przez właściwy organ nadzorczy – w każdym czasie, bez uprzedzenia;

   2) w pozostałych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu podmiotu przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli lub audytu, zgłoszonym przynajmniej na 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godziny przed planowanym terminem kontroli.

f) Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno zostać dokonane w formie pisemnej i obejmować wskazanie z imienia oraz nazwiska osób wykonujących kontrolę lub audyt w imieniu Administratora. Administrator zobowiązany jest do dołączenia do powiadomienia, o którym mowa powyżej, oświadczeń osób, które mają przeprowadzić kontrolę lub audyt, o zachowaniu poufności informacji dotyczących Podmiotu przetwarzającego, uzyskanych w związku z przeprowadzaną kontrolą lub audytem. Każdorazowa kontrola lub audyt powinna być przeprowadzana w sposób nie zakłócający działalności Podmiotu przetwarzającego, w godzinach jego pracy oraz w obecności upoważnionych przez niego przedstawicieli.

g) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub kontroli w terminie wskazanym przez administratora.

h) Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów lub kontroli.

7.7. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego

a) Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą u administratora, podmiotów lub osób trzecich, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszych klauzul przez podmiot przetwarzający lub wybranych przez niego podmiotów podprzetwarzających, a w szczególności szkodę powstałą w wyniku przetwarzania powierzonych danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa.

b) W przypadku wystąpienia wobec administratora przez osobę trzecią, a w szczególności osobę fizyczną, której dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu na podstawie niniejszych klauzul, z jakimikolwiek roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez podmiot przetwarzający lub wybrane przez niego podmioty podprzetwarzające, administrator poinformuje podmiot przetwarzający o takich roszczeniach, a ten podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko administratorowi powództwa z tytułu naruszenia przepisów RODO w związku z przetwarzaniem przez podmiot przetwarzający lub podmioty podprzetwarzające powierzonych danych osobowych lub naruszenia jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w szczególności dóbr osobistych osób fizycznych, podmiot przetwarzający przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości zgłosi

interwencję uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z roszczeniem osoby trzeciej, w tym racjonalne koszty obsługi prawnej oraz koszty ewentualnych odszkodowań (zadośćuczynienia) poniesione przez administratora.

c) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania administratora o:

   1) jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez podmiot przetwarzający danych osobowych;

   2) treści decyzji administracyjnej, orzeczenia lub protokołu z kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy, dotyczącej przetwarzania tych danych, skierowanych do podmiotu przetwarzającego;

   3) wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez właściwy organ nadzorczy,

   chyba że przekazanie danej informacji będzie zabronione przez bezwzględnie obowiązujący przepis prawa. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez administratora.

7.8. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

a) UPRZEDNIA SZCZEGÓŁOWA ZGODA: Podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z niniejszymi klauzulami podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody administratora. Podmiot przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej [*należy podać termin]* przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by administrator mógł podjąć decyzję w sprawie zgody, w szczególności wskazując miejsce przetwarzania danych osobowych (obszar EOG/ poza EOG) oraz wykaz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych. Załącznik IV zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika IV.

b) Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych, jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.

c) Na wniosek administratora podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

d) Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z podmiotem przetwarzającym.

Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.

e) Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

7.9. Międzynarodowe przekazywanie danych

a) Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

b) Jeżeli zgodnie z klauzulą 7.8 podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

Klauzula 8

Pomoc dla administratora

a) Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin, zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że administrator wyraził na to zgodę.

b) Podmiot przetwarzający pomaga administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z lit. a) i b), podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.

c) Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z klauzulą 8 lit. b) podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:

   1) obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;

2) obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;

3) obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;

4) obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.

d) Strony określają w załączniku III odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

Klauzula 9

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający współpracuje z administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.

9.1. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez administratora

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:

a) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorczemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);

b) przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:

1) charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

2) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

3) środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

c) przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

9.2. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający, podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu, jednak nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin. Zgłoszenie należy przekazać w formie pisemnej (dopuszczalne jest przesłanie informacji pocztą elektroniczną) na adres wskazany w załączniku I. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

a) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, czas i miejsce zdarzenia, szczegółowy opis naruszenia, dane osoby zgłaszającej naruszenie, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie, ustalenia w sprawie naruszenia dokonane przez podmiot przetwarzający, dane osób odpowiedzialnych za zaistniałe naruszenie, o ile zostało to ustalone);

b) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;

c) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

Strony określają w załączniku III wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 .

9.3. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot podprzetwarzający

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot podprzetwarzający, podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli 9.2.

SEKCJA III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klauzula 10

Naruszenie klauzul i rozwiązanie umowy

a) Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679, w przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych klauzul, administrator może

polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszymi klauzulami, lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych klauzul.

b) Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:

   1) administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z lit. a) i jeżeli zgodność z niniejszymi klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;

   2) podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679;

   3) podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z rozporządzenia (UE) 2016/679;

   4) podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody administratora;

   5) podmiot przetwarzający zawiadomi administratora o swojej niezdolności do dalszego wykonywania umowy;

   6) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

c) Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z klauzulą 7.1 lit. b), administrator nalega na wypełnienie polecenia.

d) Po rozwiązaniu umowy lub w przypadku wygaśnięcia umowy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta albo w wyniku zaistnienia przesłanek do jej rozwiązania wynikających z umowy głównej, podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu administratora i poświadcza administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych klauzul do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

e) Zwrot lub usunięcie danych osobowych następuje w terminie uzgodnionym przez administratora i podmiot przetwarzający, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zakończenia umowy głównej albo umowy, w ramach której powierzone zostały dane.

f) Przez usunięcie danych osobowych rozumieć należy zniszczenie tych danych osobowych lub taką ich modyfikację, która trwale nie pozwoli na identyfikację osoby, której dane dotyczą.

g) Każdorazowo zwrot lub usunięcie danych osobowych potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli stron. Ponadto podmiot przetwarzający

przedstawi oświadczenie o nieposiadaniu w żadnej formie (papierowej lub elektronicznej) danych osobowych powierzonych przez administratora.

h) Podmiot przetwarzający zapewnia, że obowiązki o których mowa w lit. d) – g) zostaną zrealizowane także przez podmiot podprzetwarzający.

Klauzula 11

Przekazywanie informacji

a) Strony ustalają, że podczas realizacji umowy będą ze sobą ściśle współpracować informując się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.

b) Wymiana informacji w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych będzie realizowana przez wyznaczone osoby, wskazane do kontaktów w załączniku I do umowy.

c) Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany osób oraz danych kontaktowych, o których mowa w lit. b), informując niezwłocznie drugą stronę umowy o dokonanych zmianach. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga sporządzenia aneksu, jednakże powinna mieć formę pisemną.

Klauzula 12

Inne postanowienia

a) Niniejsza umowa obowiązuje maksymalnie przez czas realizacji umowy głównej.

b) Za czynności wykonywane w ramach lub w związku z realizacją umowy, podmiotowi przetwarzającemu nie należy się odrębne wynagrodzenie. Z tytułu realizacji umowy podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują w stosunku do administratora jakiekolwiek roszczenia, chyba że szkoda powstanie z winy umyślnej administratora. W takim przypadku administrator odpowiada do wysokości szkody rzeczywistej.

c) Strony zobowiązane są do niezwłocznej aktualizacji załączników do klauzul, jeżeli jakikolwiek element w nich wskazany ulegnie zmianie.

d) Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

e) W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się postanowienia umowy głównej oraz odpowiednie przepisy RODO i prawa polskiego o ochronie danych osobowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

f) Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby administratora.

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz Stron

Administrator: [dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora (administratorów) oraz, w stosownych przypadkach, inspektora ochrony danych wyznaczonego przez administratora]

Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . .
. . . . . .

Adres: . . . . . .
Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: . . . . . .
Imię i nazwisko, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: *[imię i nazwisko],* e-mail: iod@msz.gov.pl,

Podpis i data przystąpienia: . . . . . .

Podmiot przetwarzający: [dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu przetwarzającego (podmiotów przetwarzających) oraz, w stosownych przypadkach, inspektora ochrony danych wyznaczonego przez podmiot przetwarzający]

Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . .
Adres: . . . . . .
Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: . . . . . .

Imię i nazwisko, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: *[imię i nazwisko],* e-mail: . . . . . .

Podpis i data przystąpienia: . . . . . .

ZAŁĄCZNIK II

Opis przetwarzania

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane
[Należy podać kategorię osób, których dane dotyczą, czyli wskazać te grupy osób, których dane powierzamy podmiotowi przetwarzającemu przy realizacji przedmiotu umowy głównej, np. pracownicy MSZ, goście i interesanci placówki zagranicznej itp.]

. . . . . .

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
[Należy podać jakie dane osobowe będą przetwarzane, np. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, numer PESEL]

. . . . . .

Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa.
[Należy w szczególności podać, jakie dane szczególnych kategorii będą przetwarzane. Katalog tych danych wskazuje art. 9 ust. 1 oraz art. 10 RODO. W przypadku, gdy takie dane nie są przetwarzane, należy to wpisać]

. . . . . .

Charakter przetwarzania
[Należy podać czy dane będą przetwarzane w sposób ciągły/ jednostkowy/ sporadyczny oraz czy w formie papierowej i/lub elektronicznej]

. . . . . .

Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora
[Należy podać cel(e) przetwarzania danych osobowych, np. weryfikacja danych osobowych osób wchodzących na teren placówki zagranicznej]

. . . . . .

Czas trwania przetwarzania
[Należy podać czas przetwarzania przez podmiot przetwarzający powierzonych mu danych osobowych, np. przez czas niezbędny do realizacji przedmiotu umowy głównej nr ….]

. . . . . .
. . . . . .

Miejsce przetwarzania
[Należy podać czy dane będą przetwarzane na obszarze EOG czy poza EOG. W szczególności dotyczy to centrów przetwarzania (przechowywania) danych osobowych. Każdorazowa zmiana miejsca przetwarzania danych osobowych wymaga poinformowania o tym Administratora.]

. . . . . .

W przypadku przetwarzania przez podmioty podprzetwarzające należy również określić przedmiot, charakter, miejsce i czas trwania przetwarzania.

. . . . . .
. . . . . .

ZAŁĄCZNIK III

Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

[UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny.]

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Przykłady możliwych środków:

Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych
[Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe zidentyfikowanie, do kogo one należą, bez dostępu do odpowiedniego „klucza", przechowywanego bezpiecznie w innym miejscu. Np. szyfrowanie kluczem tajnym, tokenizacja, stosowanie szyfrowanego połączenia VPN, wykorzystywanie dodatkowego oprogramowania szyfrującego dyski i nośniki danych]

Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
[Np. tworzenie kopii zapasowych]

Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
[Np. audyty i kontrole wewnętrzne oraz przeprowadzane przez uprawnione podmioty zewnętrzne]

Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników [Np. stosowanie loginów i haseł, kart dostępu, stosowanie biometrii]

Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania
[Np. szyfrowanie poczty elektronicznej, szyfrowane połączenia, nadawanie hasła plikom i przekazywanie hasła oddzielnym środkiem komunikacji]

Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania
[Np. stosowanie nieprzeszklonych zamykanych na klucz szaf, sejfów, odpowiednie ustawienie monitorów komputerowych chroniące przed podglądem osób nieuprawnionych, szyfrowanie dysków twardych]

Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe
[Np. zabezpieczenia mechaniczno-budowlane, zabezpieczenia techniczne (system elektronicznej kontroli dostępu, system klucza generalnego z depozytorem kluczy, system dozoru wizyjnego, system

sygnalizacji włamania i napadu), system klimatyzacji i wentylacji, zasilanie awaryjne, system przeciwpożarowy]

Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń
[Np. monitoring wizyjny, stosowanie księgi wejść-wyjść, odpowiednie funkcjonalności w systemach teleinformatycznych rejestrujące zdarzenia]

Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej
[Np. stosowanie ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default) w systemach teleinformatycznych]

Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT

Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów
[Np. posiadanie certyfikatu ISO 27001]

Środki zapewniające minimalizację danych
[Np. stosowanie gotowych formularzy ograniczających podanie informacji do konkretnych danych osobowych niezbędnych do realizacji celu przetwarzania]

Środki zapewniające odpowiednią jakość danych
[Np. stosowanie funkcji skrótu w celu zapewnienia integralności baz danych]

Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych
[Np. funkcjonalność w systemach teleinformatycznych automatycznie usuwająca dane po wskazanym okresie czasu lub przypominająca o konieczności ich usunięcia]

Środki zapewniające rozliczalność
[Np. nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, stosowanie funkcji służących do monitorowania zdarzeń w systemach teleinformatycznych, stosowanie kont imiennych użytkowników]

Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania

W przypadku przekazywania danych podmiotom podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.

Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi
[Chodzi o zakres pomocy wskazany w klauzuli 8]

ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz podmiotów podprzetwarzających

[UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających (klauzula 7.8 lit. a), opcja 1), tzn. gdy pomiot przetwarzający powierza otrzymane od Administratora dane osobowe kolejnemu podmiotowi. Jeżeli taka sytuacja nie zachodzi, należy pozostawić niewypełniony lub wpisać wprost, że brak jest podmiotów podprzetwarzajacych .]

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . .
Adres: . . . . . .
Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: . . . . . .
Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających): . . . . . .
2. . . . . .

Załącznik nr 5 do Umowy

Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.

Warszawa, dnia ……. / …… / ……

(imię i nazwisko)

(nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1) zachowam w poufności wszelkie informacje, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, prawne i organizacyjne uzyskane lub do których będę miał dostęp w związku z realizacją przedmiotu Umowy nr ….. z dnia …… ……. r.;
2) zachowam w poufności oraz nie będę kopiował ani w żaden inny sposób utrwalał danych osobowych, do których mogę mieć dostęp podczas realizacji przedmiotu Umowy, w tym podczas realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego;
3) zabezpieczę je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem;
4) zobowiązuję się wykorzystać uzyskane informacje jedynie w celu realizacji przedmiotu Umowy;
5) zobowiązuję się do przestrzegania zasad dotyczących sposobu przetwarzania ww. informacji, określonych w umowie;
6) jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z naruszenia zasad przetwarzania ww. informacji, określonej w § 12 Umowy oraz odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.

(czytelny podpis)

Załącznik nr 7 do Umowy

Pracownicy delegowani przez Wykonawcę do realizacji Umowy

Lista upoważnionych pracowników Wykonawcy

§ 1

1. Wzór listy upoważnionych pracowników Wykonawcy świadczących Usługę.

Lp.	Imię i nazwisko	PESEL (w przypadku braku nr PESEL, nr i rodzaj dokumentu tożsamości oraz data i miejsce urodzenia)	Nr telefonu	E-mail	Kwalifikacje zawodowe	Zakres wykonywanych czynności – rola w projekcie

Załącznik nr 3 do SWZ

/stanowi ofertę/

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".

Załącznik nr 3a do SWZ

/stanowi ofertę/

Formularz rzeczowo-cenowy

Oferta przedstawiająca wartość przedmiotu zamówienia zawierająca wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia

Lp.	Zadanie/Produkt	Cena netto	Cena brutto
1	Analiza Biznesowa systemu Odyseusz 2.0		
2	Projekt Techniczny systemu Odyseusz 2.0 w tym:		
	• projekt techniczny		
	• projekt UX		
3	Dostawa i instalacja dodatkowego oprogramowania wymaganego do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0		
4	Konfiguracja infrastruktury do uruchomienia systemu Odyseusz 2.0		
5	Budowa systemu Odyseusz 2.0 w tym		
	• Prototyp modułów centralnych		
	• Prototyp aplikacji mobilne		
6	Przeprowadzenie testów systemu Odyseusz 2.0 w tym		
	• Testy akceptacyjne modułów centralnych		
	• Testy akceptacyjne aplikacji mobilnej		
	• Testy wydajności		
	• Testy badania UX		
	• Testy bezpieczeństwa		
7	Przeprowadzenie testów integracyjnych systemu Odyseusz 2.0		
8	Dokumentacja techniczna i użytkowa systemu Odyseusz 2.0 w tym		
	• Dokumentacja techniczna		
	• Dokumentacja użytkowa		
9	Materiały szkoleniowe		
10	Szkolenia Administratorów i Użytkowników		
11	Płatność za oprogramowanie, w tym przekazanie praw autorskich do wytworzonych produktów tj. systemu Odyseusz 2.0 oraz produktów typu dokumentacja.		
Łącznie za wykonanie przedmiotu zamówienia			

Łączną cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym generowanym na stronie prowadzonego postępowania na platformie e-Zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ.

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 4 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

Wykonawca przygotowuje JEDZ przy pomocy interaktywnego formularza udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Załącznik nr 5 do SWZ

/składany wraz z ofertą – jeśli dotyczy/

....., dnia ..... 2025 r.

Pełnomocnictwo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0 – znak sprawy BP.260.56.2025.**

.....

(pełna nazwa/firma wykonawcy)

z siedzibą .....

(adres)

zarejestrowany przez.....

pod numerem .....

reprezentowany przez:

1.....

2. .....

(dane osób upoważnionych do reprezentacji)

upoważnia .....

(dane osoby upoważnionej)

zamieszkałą/ego w .....

legitymującą/ego się .....

(nazwa i numer dokumentu: dowodu osobistego, paszportu)

do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu, w tym:

1. podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*
2. składania w imieniu wykonawcy wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa takich jak poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań, składanie wyjaśnień itp.*
3. zawarcia umowy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

** niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 6 do SWZ
/załącznik *składany wraz z ofertą-jeśli dotyczy/*

……., dnia …… 2025 r.

……
……
……
(nazwy i adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(**Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769 i 7940)**
dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0 – znak sprawy BP.260.56.2025, oświadczam, że:**

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej opisany w pkt. 7.3 SWZ spełnia/ją wykonawca/y:

Pełna nazwa Wykonawcy	**Siedziba (miejscowość)**	**Usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę**

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej opisany w pkt. 7.4 SWZ spełnia/ją wykonawca/y:

Pełna nazwa Wykonawcy	**Siedziba (miejscowość)**	**Usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę**

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 7 do SWZ
/składany wraz z ofertą /

Wykonawca:
……

……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……

……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0 – znak sprawy BP.260.56.2025**, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[1]

[1] Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).[2]

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne*.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ……. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: …… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, w następującym zakresie: …… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*, co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne*.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……

3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

[2] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 8 do SWZ
/składany wraz z ofertą – jeśli dotyczy/

Podmiot udostępniający zasoby:
……

……

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……

……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0**, znak sprawy **BP.260.56.2025** prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[3]

[3] Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).[4]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

[4] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 9 do SWZ

/załącznik składany przez Wykonawcę po otwarciu ofert/

……
(nazwa i adres wykonawcy)

....., dnia ..... 2025 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769 i 794)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0 – znak sprawy BP.260.56.2025,** oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca:

☐ nie należy do grupy kapitałowej[5] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia *

☐ należy do grupy kapitałowej[6] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z nw. wykonawcami[7], którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. …… (*należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę*)
2. …… (*należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę*)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

* właściwe zaznaczyć znakiem X

[5] Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 oraz z 2025 r. poz. 794) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

[6] j.w.

[7] Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, który/ży złożył/li odrębną/e ofertę/y, wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 10 do SWZ

/załącznik składany wraz z ofertą/

……
(nazwa i adres wykonawcy)

....., dnia ..... 2025 r.

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ)*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0 – znak sprawy BP.260.56.2025,** oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu - JEDZ, w zakresie niżej wymienionych podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego są aktualne:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

*Na podstawie §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) wydanego w oparciu o art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769 i 794).

Załącznik nr 11 do SWZ
/składany wraz z ofertą/

……., dnia …… 2025 r.

……
(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz usług

Składając ofertę w postępowaniu na **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0 – znak sprawy BP.260.56.2025** oświadczam, że posiadamy następującą wiedzę i doświadczenie:

Przedmiot usługi	**Podmiot** (na rzecz którego usługa została wykonana)	**Daty wykonania od/do** (dd.mm.rrrr/ dd.mm.rrrr)	**Wartość brutto**
Zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 7.3 SWZ, tj. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi trwające minimum 6 miesięcy każda, w trakcie których Wykonawca stworzył lub modernizował system informatyczny, który charakteryzował się rozproszoną geograficznie, wielooddziałową architekturą oraz możliwością równoległej pracy minimum 500 użytkowników, a wartość tej usługi bez kosztów dostaw wyniosła minimum 1 000 000 PLN brutto.			
.....	.....	.....	..... zł
.....	.....	.....	.....zł

W przypadku usług w trakcie realizacji podać wartość zrealizowaną na dzień składania ofert.
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa są:

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej (w takiej sytuacji Wykonawca musi dodatkowo wykazać zamawiającemu, że nie był w stanie pozyskać stosownych dokumentów, a także określić przyczynę nie uzyskania takich dokumentów, przy czym przyczyna ta powinna mieć obiektywny charakter).

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Załącznik nr 12 do SWZ
/składany wraz z ofertą/

……., dnia …… 2025 r.

……
(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób

Składając ofertę w postępowaniu na **Usługi w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Odyseusz 2.0 – znak sprawy BP.260.56.2025** oświadczam, że do realizacji zadania skierujemy następujące osoby:

Funkcja określona w pkt 7.4 SWZ	**Imię i nazwisko**	**Doświadczenie zawodowe w zakresie wymaganym w pkt 7.4 SWZ** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób (minimum 7 osób)	**Podstawa dysponowania osobą***
1. Kierownik projektu	…… ……	1. Wykształcenie wyższe: TAK / NIE (właściwe należy zaznaczyć) 2. Ważny certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP lub IPMA level C: …… (Nazwa posiadanego certyfikatu oraz termin) 3. 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej w jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji lub utrzymaniu systemów informatycznych w charakterze kierownika lub zastępcy kierownika projektu, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a wartość projektu wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto – do uzupełnienia poniżej.	**DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE/ DYSPONOWANIE POŚREDNIE** (niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... **(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)**
Doświadczenie kierownika projektu: 1) projekt informatyczny polegający na ……. realizowany dla (nazwa zleceniodawcy) ……, rola pracownika w projekcie: ……., w okresie: od …… do…… Dotyczyło projektu (nazwa projektu): ……., o wartości ……. zł			

2. Analityk	…… …….	1. Wykształcenie wyższe: TAK / NIE (właściwe należy zaznaczyć) Zakres wykształcenia: …….. 2. 3-letnie doświadczenie związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji systemów informatycznych w charakterze analityka, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, w zakresie którego do tworzenia dokumentacji analitycznej wykorzystywano narzędzie Enterprise Architect lub inne oprogramowanie wykorzystujące notację UML a wartość projektu wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto	**DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE/ DYSPONOWANIE POŚREDNIE** (niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... **(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)**
Doświadczenie Analityka: 1) projekt informatyczny polegający na ……. realizowany dla (nazwa zleceniodawcy) ……, rola pracownika w projekcie: ……., w okresie: od …… do…… Dotyczyło projektu (nazwa projektu): ……., o wartości ……. zł			
3. Architekt IT	…… …….	1. Wykształcenie wyższe: TAK / NIE (właściwe należy zaznaczyć) Zakres wykształcenia: …….. 2. 3-letnie doświadczenie związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji systemów informatycznych w charakterze architekta IT, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, którego wartość wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto	**DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE/ DYSPONOWANIE POŚREDNIE** (niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... **(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)**
Doświadczenie Architekta IT: 1) projekt informatyczny polegający na ……. realizowany dla (nazwa zleceniodawcy) ……, rola pracownika w projekcie: ……., w okresie: od …… do…… Dotyczyło projektu (nazwa projektu): ……., o wartości ……. zł			

4. Lider zespołu testerów	…… …….	3-letnie doświadczenie związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji systemów informatycznych w charakterze architekta IT, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, którego wartość wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto	**DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE/ DYSPONOWANIE POŚREDNIE** (niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... **(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)**
Doświadczenie Lidera zespołu testerów: 1) projekt informatyczny polegający na ……. realizowany dla (nazwa zleceniodawcy) ……, rola pracownika w projekcie: ……., w okresie: od …… do…… Dotyczyło projektu (nazwa projektu): ……., o wartości ……. zł			
5. Programista nr 1	…… …….	2-letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji lub rozwoju systemu informatycznego w charakterze programisty aplikacji opartych na technologiach bazodanowych i internetowych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość projektu wynosiła minimum 500 000 PLN brutto	**DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE/ DYSPONOWANIE POŚREDNIE** (niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... **(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)**
Doświadczenie Programisty nr 1: 1) projekt informatyczny polegający na ……. realizowany dla (nazwa zleceniodawcy) ……, rola pracownika w projekcie: ……., w okresie: od …… do…… Dotyczyło projektu (nazwa projektu): ……., o wartości ……. zł			

6.Programista nr 2	…… …….	2-letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji lub rozwoju systemu informatycznego w charakterze programisty aplikacji opartych na technologiach bazodanowych i internetowych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość projektu wynosiła minimum 500 000 PLN brutto	**DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE/ DYSPONOWANIE POŚREDNIE** (niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... **(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)**
Doświadczenie Programisty nr 2: 1) projekt informatyczny polegający na ……. realizowany dla (nazwa zleceniodawcy) ……, rola pracownika w projekcie: ……., w okresie: od …… do…… Dotyczyło projektu (nazwa projektu): ……., o wartości ……. zł			
7.Programista nr 3	…… …….	2-letnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na budowie lub modyfikacji lub rozwoju systemu informatycznego w charakterze programisty aplikacji opartych na technologiach bazodanowych i internetowych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, wartość projektu wynosiła minimum 500 000 PLN brutto	**DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE/ DYSPONOWANIE POŚREDNIE** (niepotrzebne skreślić) na podstawie ..... **(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)**
Doświadczenie Programisty nr 3: 1) projekt informatyczny polegający na ……. realizowany dla (nazwa zleceniodawcy) ……, rola pracownika w projekcie: ……., w okresie: od …… do…… Dotyczyło projektu (nazwa projektu): ……., o wartości ……. zł			

***Uwaga:**

Pod pojęciem „dysponowania pośredniego" należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego" należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową współpracy, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/